audax Connect to what matters

Audax Italia

CONTRATTO DI FORNITURA

Rendiamo l'energia semplice per permetterti di concentrarti su ciò che conta davvero.

Ci impegniamo ad affiancare i clienti nella gestione dell'energia e aiutarli a essere più efficienti e competitivi.

La nostra attività si basa su tre pilastri: **esperienza, trasparenza e tecnologia**. Tramite l'analisi avanzata dei dati offriamo soluzioni chiare e su misura per il cliente, che potrà sempre interfacciarsi con noi.

Passare ad Audax è molto facile

- **Scegli**, con il nostro supporto, l'offerta che fa per te
- Audax si occuperà di gestire l'attivazione del tuo contratto, **ti terremo informato sull'avanzamento** delle attività
- Mentre aspetti **ricevi telefonate da soggetti che si presentano come Audax?** Non siamo noi e **spesso si tratta di un tentativo di frode.** I nostri operatori chiamano solo dal numero **011 9653739**

011 9653739 info@audaxrenewables.it www.audaxrenewables.it

AUDAX è un marchio commerciale di AUDAX ENERGIA S.r.l.
Sede legale in Corso Enrico Tazzoli n. 235, 10137 Torino (TO), Italia.
Iscritta al Registro Imprese di Torino REA To-1099939 - C.F./P.IVA 10027190015. Capitale Sociale: € 1.600.000 totalmente versato.
Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Audax Renovables S.A. Audax Energia S.r.l. fornisce gas naturale a clienti con consumi superiori a 200.000 Smc/anno.

Per informazioni e assistenza commerciale
Numero verde: 800 595 455
Tel.: +39 011/9653739
E-mail: info@audaxrenewables.it - commerciale@audaxrenewables.it
PEC: audaxenergia@pec.audaxenergia.it

Per informazioni e reclami
Corso Enrico Tazzoli, 235
10137 Torino (TO)
E-mail: reclami@audaxrenewables.it
PEC : reclami@pec.audaxenergia.it

MODULO DI ADESIONE

☐ Rinegoziazioni ☐ Switch ☐ Switch con voltura ☐ Attivazione ☐ Voltura ☐ CON appuntamento ☐ SENZA appuntamento

Il Cliente, di seguito identificato, aderisce alla proposta commerciale di Audax Energia S.r.l. (di seguito "**Audax**") per la fornitura di energia elettrica e/o gas naturale e conclude il relativo contratto di fornitura di energia elettrica e/o gas naturale (di seguito, il "**Contratto**"), nei termini e alle condizioni indicate nel presente modulo e nei relativi allegati, che costituiscono parte integrante e sostanziale del Contratto.

DATI CLIENTE

☐ Domestico ☐ Ditta individuale ☐ Microimpresa(1) ☐ PMI ☐ Altri Enti ☐Condominio

Ragione Sociale /Cognome e Nome*

Codice Fiscale* | Partita IVA** | Forma giuridica**

Indirizzo residenza/Sede legale* | n. civico*

Città* | CAP* | Prov.*

Email* | Pec**

Telefono* | Cellulare**

Codice ATECO* | Codice destinatario**

Doc. Identità* C.I PAT Pass | Nr. doc. identità* | Data scadenza doc. Identità*

Nome e cognome rappresentante legale in caso di cliente business/Amministratore Condominio**

Codice Fiscale del rappresentante legale /Amministratore Condominio **

MODALITÀ DI INVIO FATTURE E ALTRE COMUNICAZIONI*

☐ Posta ordinaria (solo per clienti domestici) ☐ E-mail

Recapiti invio*: ☐ Recapiti "DATI CLIENTE" ☐ Recapiti "DATI FORNITURA" ☐ Nuovi recapiti (compilare i campi sottostanti)

Indirizzo residenza/Sede legale* | n. civico*

Città* | CAP* | Prov.*

Email*
Per i Clienti Business la scelta è riferita solo alle comunicazioni. Le fatture elettroniche saranno inviate tramite SDI (Sistema d'interscambio)

DATI FORNITURA

☐ **Energia elettrica**

POD* I T E

kWh — Consumo annuo stimato* | ☐ 22% ☐ 10% ☐ Esente — Regime IVA*

Indirizzo* | n. civico*

Città* | CAP* | Prov.*

Mercato di provenienza* ☐ Maggior Tutela ☐ Libero ☐ Salvaguardia | Attuale fornitore*

kW — Pot. Impegnata* | kW — Pot. Disponibile* | Tensione* | Classe utenza*(2) | Codice offerta (CTE)*(3)

Uso: ☐ Domestico ☐ Altri Usi **Residente** (presso l'indirizzo di fornitura): ☐ SI ☐ NO
(Barrare in caso di cliente domestico)

TITOLO IMMOBILE*: si dichiara ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 445/2000 e s.m.i. - di occupare l'immobile sito nell'indirizzo di fornitura a titolo di:
☐ PROPRIETARIO ☐ CONDUTTORE (contratto locazione) ☐COMODATARIO ☐ USUFRUTTUARIO ☐ ALTRO DIRITTO

CLIENTE VULNERABILE(4) ☐ SI ☐ NO

☐ **Gas naturale**

PDR*

Smc — Consumo annuo stimato* | ☐ 22% ☐ 10% ☐ Esente — Regime IVA*

Indirizzo* | n. civico*

Città* | CAP* | Prov.*

Mercato di provenienza ☐ Maggior Tutela ☐ Libero ☐ Salvaguardia | Attuale fornitore*

Profilo prelievo standard* | Matricola contatore*

Uso: ☐Domestico ☐Altri Usi **Residente** (presso l'indirizzo di fornitura): ☐ SI ☐ NO
(Barrare in caso di cliente domestico) | Codice offerta (CTE)*(3)

TITOLO IMMOBILE*: si dichiara ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 445/2000 e s.m.i. - di occupare l'immobile sito nell'indirizzo di fornitura a titolo di:
☐ PROPRIETARIO ☐ CONDUTTORE (contratto locazione) ☐COMODATARIO ☐ USUFRUTTUARIO ☐ ALTRO DIRITTO

CLIENTE VULNERABILE(4) ☐ SI ☐ NO

MODALITÀ DI PAGAMENTO – MANDATO ADDEBITO ☐ Bollettino Postale ☐ SDD-SEPA (addebito sul c/c)

IBAN*

Intestatario del conto corrente* | Codice Fiscale/Partita IVA dell'intestatario del conto**

Delegato ad operare sul conto corrente e firmatario del modulo (in caso di cliente business)** | Codice Fiscale del delegato ad operare sul conto corrente (in caso di cliente business)**

Con la sottoscrizione del presente mandato, il debitore (intestatario del c/c) autorizza: a) Audax Energia S.r.l. (Creditor ID: IT11ZZZ0000010027190015) ad addebitare sul c/c tutti gli ordini di incasso elettronici inviati da Audax; b) l'istituto finanziario indicato da Audax ad eseguire l'addebito conformemente alle disposizioni impartite, senza preavviso. Il debitore ha diritto di revocare il singolo addebito entro il giorno lavorativo precedente la scadenza e di chiedere rimborso entro 8 settimane dalla data di addebito. Il debitore può recedere in qualsiasi momento, senza penalità e senza spese.

Luogo e data _____, il ___/___/_____ **Firma e Timbro**

I campi contrassegnati con asterisco (*) sono obbligatori. I campi contrassegnati con doppio asterisco (**) sono obbligatori solo per clienti non domestici

Codice Agenzia - Codice Commerciale Audax | Cognome e Nome dell'Agente presente alla sottoscrizione del contratto | Firma dell'Agente

AUDAX è un marchio commerciale di AUDAX ENERGIA S.r.l.
Sede legale in Corso Enrico Tazzoli n. 235, 10137 Torino (TO), Italia.
Iscritta al Registro Imprese di Torino REA To-1099939 - C.F./P.IVA 10027190015. Capitale Sociale: € 1.600.000 totalmente versato.
Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Audax Renovables S.A. Audax Energia S.r.l. fornisce gas naturale a clienti con consumi superiori a 200.000 Smc/anno.

Per informazioni e assistenza commerciale
Numero verde: 800 595 455
Tel.: +39 011/9653739
E-mail: info@audaxrenewables.it - commerciale@audaxrenewables.it
PEC: audaxenergia@pec.audaxenergia.it

Per informazioni e reclami
Corso Enrico Tazzoli, 235
10137 Torino (TO)
E-mail: reclami@audaxrenewables.it
PEC : reclami@pec.audaxenergia.it

MODULO DI ADESIONE

☐ Rinegoziazioni ☐ Switch ☐ Switch con voltura ☐ Attivazione ☐ Voltura ☐ CON appuntamento ☐ SENZA appuntamento

Il Cliente, di seguito identificato, aderisce alla proposta commerciale di Audax Energia S.r.l. (di seguito "**Audax**") per la fornitura di energia elettrica e/o gas naturale e conclude il relativo contratto di fornitura di energia elettrica e/o gas naturale (di seguito, il "**Contratto**"), nei termini e alle condizioni indicate nel presente modulo e nei relativi allegati, che costituiscono parte integrante e sostanziale del Contratto.

DATI CLIENTE

☐ Domestico ☐ Ditta individuale ☐ Microimpresa(1) ☐ PMI ☐ Altri Enti ☐Condominio

Ragione Sociale /Cognome e Nome*

Codice Fiscale* | Partita IVA** | Forma giuridica**

Indirizzo residenza/Sede legale* | n. civico*

Città* | CAP* | Prov.*

Email* | Pec**

Telefono* | Cellulare**

Codice ATECO* | Codice destinatario**

Doc. Identità* C.I PAT Pass | Nr. doc. identità* | Data scadenza doc. Identità*

Nome e cognome rappresentante legale in caso di cliente business/Amministratore Condominio**

Codice Fiscale del rappresentante legale /Amministratore Condominio **

MODALITÀ DI INVIO FATTURE E ALTRE COMUNICAZIONI*

☐ Posta ordinaria (solo per clienti domestici) ☐ E-mail

Recapiti invio*: ☐ Recapiti "DATI CLIENTE" ☐ Recapiti "DATI FORNITURA" ☐ Nuovi recapiti (compilare i campi sottostanti)

Indirizzo residenza/Sede legale* | n. civico*

Città* | CAP* | Prov.*

Email*
Per i Clienti Business la scelta è riferita solo alle comunicazioni. Le fatture elettroniche saranno inviate tramite SDI (Sistema d'interscambio)

DATI FORNITURA

☐ **Energia elettrica**

POD* I T E

kWh — Consumo annuo stimato* | ☐ 22% ☐ 10% ☐ Esente — Regime IVA*

Indirizzo* | n. civico*

Città* | CAP* | Prov.*

Mercato di provenienza* ☐ Maggior Tutela ☐ Libero ☐ Salvaguardia | Attuale fornitore*

kW — Pot. Impegnata* | kW — Pot. Disponibile* | Tensione* | Classe utenza*(2) | Codice offerta (CTE)*(3)

Uso: ☐ Domestico ☐ Altri Usi **Residente** (presso l'indirizzo di fornitura): ☐ SI ☐ NO
(Barrare in caso di cliente domestico)

TITOLO IMMOBILE*: si dichiara ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 445/2000 e s.m.i. - di occupare l'immobile sito nell'indirizzo di fornitura a titolo di:
☐ PROPRIETARIO ☐ CONDUTTORE (contratto locazione) ☐COMODATARIO ☐ USUFRUTTUARIO ☐ ALTRO DIRITTO

CLIENTE VULNERABILE(4) ☐ SI ☐ NO

☐ **Gas naturale**

PDR*

Smc — Consumo annuo stimato* | ☐ 22% ☐ 10% ☐ Esente — Regime IVA*

Indirizzo* | n. civico*

Città* | CAP* | Prov.*

Mercato di provenienza ☐ Maggior Tutela ☐ Libero ☐ Salvaguardia | Attuale fornitore*

Profilo prelievo standard* | Matricola contatore*

Uso: ☐Domestico ☐Altri Usi **Residente** (presso l'indirizzo di fornitura): ☐ SI ☐ NO
(Barrare in caso di cliente domestico) | Codice offerta (CTE)*(3)

TITOLO IMMOBILE*: si dichiara ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 445/2000 e s.m.i. - di occupare l'immobile sito nell'indirizzo di fornitura a titolo di:
☐ PROPRIETARIO ☐ CONDUTTORE (contratto locazione) ☐COMODATARIO ☐ USUFRUTTUARIO ☐ ALTRO DIRITTO

CLIENTE VULNERABILE(4) ☐ SI ☐ NO

MODALITÀ DI PAGAMENTO – MANDATO ADDEBITO ☐ Bollettino Postale ☐ SDD-SEPA (addebito sul c/c)

IBAN*

Intestatario del conto corrente* | Codice Fiscale/Partita IVA dell'intestatario del conto**

Delegato ad operare sul conto corrente e firmatario del modulo (in caso di cliente business)** | Codice Fiscale del delegato ad operare sul conto corrente (in caso di cliente business)**

Con la sottoscrizione del presente mandato, il debitore (intestatario del c/c) autorizza: a) Audax Energia S.r.l. (Creditor ID: IT11ZZZ0000010027190015) ad addebitare sul c/c tutti gli ordini di incasso elettronici inviati da Audax; b) l'istituto finanziario indicato da Audax ad eseguire l'addebito conformemente alle disposizioni impartite, senza preavviso. Il debitore ha diritto di revocare il singolo addebito entro il giorno lavorativo precedente la scadenza e di chiedere rimborso entro 8 settimane dalla data di addebito. Il debitore può recedere in qualsiasi momento, senza penalità e senza spese.

Luogo e data _____, il ___/___/_____ **Firma e Timbro**

I campi contrassegnati con asterisco (*) sono obbligatori. I campi contrassegnati con doppio asterisco (**) sono obbligatori solo per clienti non domestici

Codice Agenzia - Codice Commerciale Audax | Cognome e Nome dell'Agente presente alla sottoscrizione del contratto | Firma dell'Agente

AUDAX è un marchio commerciale di AUDAX ENERGIA S.r.l.
Sede legale in Corso Enrico Tazzoli n. 235, 10137 Torino (TO), Italia.
Iscritta al Registro Imprese di Torino REA To-1099939 - C.F./P.IVA 10027190015. Capitale Sociale: € 1.600.000 totalmente versato.
Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Audax Renovables S.A. Audax Energia S.r.l. fornisce gas naturale a clienti con consumi superiori a 200.000 Smc/anno.

Per informazioni e assistenza commerciale
Numero verde: 800 595 455
Tel.: +39 011/9653739
E-mail: info@audaxrenewables.it - commerciale@audaxrenewables.it
PEC: audaxenergia@pec.audaxenergia.it

Per informazioni e reclami
Corso Enrico Tazzoli, 235
10137 Torino (TO)
E-mail: reclami@audaxrenewables.it
PEC : reclami@pec.audaxenergia.it

DICHIARAZIONI E FIRME

- **Richiesta attivazione della fornitura e dichiarazioni sulla documentazione contrattuale**. Con la sottoscrizione del presente modulo, il Cliente chiede l'attivazione della fornitura di gas naturale e/o energia elettrica presso i Punti di Fornitura indicati, alle condizioni della Offerta, delle CGF, della Scheda Sintetica e dell'allegato alla Scheda Sintetica, e nota di informazioni preliminari, e dichiara:
  - di aver ricevuto, prima e dopo la sottoscrizione del Contratto, l'Offerta, le CGF, la Scheda di standard di qualità, la Scheda Sintetica e l'allegato alla medesima, la nota di informazioni preliminari e la nota di informazioni privacy (ex art. 13 del GDPR), e di accettarne integralmente il contenuto;
  - di aver ricevuto tutte le informazioni sull'offerta PLACET (Prezzo Libero A Condizioni Equiparate di Tutela), sia a prezzo fisso sia a prezzo variabile;
  - – solo se avente diritto – di aver ricevuto informazioni sul Servizio di Tutela della Vulnerabilità per il gas naturale (ex Del. ARERA 102/2023/R/gas) e sull'offerta del proprio gestore locale;
  - di aver ricevuto il modello di comunicazione dei dati catastali (L. 311/2004, art. 1, commi 332-334).
- **Solo per i clienti vulnerabili**. Con la sottoscrizione del presente modulo, il Cliente dichiara di aver ricevuto, prima della conclusione del Contratto, altresì la Scheda sintetica relativa al servizio di tutela della vulnerabilità compilata. Per maggiori info consultare Tutela Vulnerabilità ARERA: https://www.arera.it/consumatori/tutela-vulnerabili-gas.
- **Conferimento mandati**. Il Cliente dichiara: (i) di voler conferire ad Audax, all'utente del dispacciamento entrante o all'utente della distribuzione entrante, i mandati con rappresentanza di cui all'art. 11 delle CGF, per l'esercizio del diritto di recesso dal contratto con il precedente fornitore e per l'esecuzione di tutte le attività necessarie per l'attivazione della somministrazione, trascorsi i termini per il diritto di ripensamento, ove applicabili; (ii) di voler recedere dal contratto in essere con il precedente fornitore.
- **Comunicazioni e conferma del contratto - solo in caso di firma digitale remota (tramite OTP).** Il Cliente acconsente a ricevere la documentazione contrattuale via e-mail. Il Cliente è tenuto a stampare e conservare la documentazione, che sarà archiviata nei sistemi di Audax e resa disponibile su specifica richiesta al Servizio Clienti.

Luogo e data _____, il ___ / ___ / _____ **Firma e Timbro** _____

APPROVAZIONE SCRITTA (ARTT. 1341-1342 C.C.) E ACCETTAZIONE DEGLI ONERI DI RECESSO ANTICIPATO

- Il cliente dichiara di accettare specificatamente le condizioni economiche e le seguenti clausole delle Condizioni Generali del Contratto: artt. 2 (perfezionamento), 3 (durata, recesso e oneri), 8 (utilizzo fornitura), 9 (cessione contratto), 11 (procura e mandati), 13 (garanzie), 14 (offerte), 16 (pagamento), 17 (ritardato pagamento e sospensione), 18 (forza maggiore), 19 (risoluzione – clausola risolutiva espressa), 21 (legge applicabile/foro/conciliazione), 23 (variazioni unilaterali), 24 (riservatezza).
- **Oneri di recesso anticipato**. Il Cliente dichiara di accettare, ai sensi della deliberazione ARERA 250/2023/R/com, gli eventuali oneri, a carico del Cliente, previsti nei casi di recesso anticipato da parte del Cliente medesimo così come indicato nella Scheda Sintetica e all'art. 3 delle Condizioni Generali di Fornitura.

Luogo e data _____, il ___ / ___ / _____ **Firma e Timbro** _____

ALTRI CONSENSI FACOLTATIVI (non precludono la conclusione del contratto)

☐ • **Autorizzazione all'invio delle comunicazioni tramite e-mail/SMS/whatsapp:** Il Cliente autorizza Audax a utilizzare e-mail e/o SMS e/o whatsapp per comunicazioni inerenti al Contratto, ai sensi dell'Allegato A alla deliberazione ARERA 366/2018/R/com e s.m.i. (Codice di Condotta Commerciale) – https://www.arera.it/atti-e-provvedimenti/dettaglio/18/366-18

☐ • **Richiesta di attivazione immediata:** Il sottoscritto richiede espressamente e volontariamente ad Audax Energia S.r.l. l'avvio immediato del servizio di fornitura di energia elettrica e/o gas naturale indicato nel Modulo di Adesione. Nel caso in cui Lei sia consumatore, con la firma approva e acconsente che l'attivazione delle forniture avvenga prima del decorso del termine per l'esercizio del diritto di ripensamento (14 giorni dalla conclusione del Contratto, ovvero 30 giorni per i Contratti conclusi nel contesto di visite non previamente concordate— art. 52 c. 1-bis D.Lgs. 206/2005). Si informa che il diritto di ripensamento del cliente consumatore NON viene meno per effetto della sola richiesta di attivazione immediata. Qualora eserciti il diritto di ripensamento dopo l'avvio della fornitura, sarà tenuto a corrispondere ad Audax il corrispettivo contrattuale pro-quota per il servizio effettivamente erogato dalla data di attivazione fino alla data di comunicazione del ripensamento, nonché gli eventuali costi di attivazione/voltura addebitati dal Distributore, se sostenuti e indicati nel Contratto (art. 57, comma 3, D.Lgs. 206/2005). ***Se NON desidera richiedere l'attivazione immediata, non deve selezionare il presente consenso: la fornitura sarà avviata decorsi i termini per il ripensamento.***

☐ • **Consenso Marketing**: l'interessato acconsente al trattamento dei propri dati personali da parte di Audax Energia S.r.l. e/o delle società appartenenti al gruppo imprenditoriale Excelsior Times, per il compimento di ricerche di mercato, vendite dirette, collocamento di prodotti o servizi, comunicazioni commerciali e promozionali. Tali attività potranno essere eseguite mediante l'invio di materiale pubblicitario, informativo, promozionale o di inviti, con modalità tradizionali (es. posta cartacea), sistemi automatizzati di contatto (es. SMS, e-mail, whatsapp ecc.) o tramite chiamate telefoniche. ***Il presente consenso è libero e facoltativo e non preclude la conclusione del contratto.***

☐ • **Consenso alla Profilazione**: l'interessato acconsente all'analisi delle sue abitudini, preferenze e comportamenti di consumo al fine di consentire ad Audax Energia S.r.l. e/o delle società appartenenti al gruppo imprenditoriale Excelsior Times, la creazione di un profilo commerciale personalizzato che possa permettere la formulazione di offerte e comunicazioni calibrate sulle sue specifiche esigenze.

Diritti dell'interessato e modalità di revoca

Ciascuno dei consensi sopra indicati è revocabile in qualsiasi momento, senza pregiudizio per la liceità del trattamento basato sul consenso prestato prima della revoca, contattando Audax tramite: (i) Area Cliente My Audax (www.audaxrenewables.it); (ii) e-mail: privacy@audaxrenewables.it; (iii) PEC: audaxenergia@pec.audaxenergia.it; (iv) raccomandata A/R: Audax Energia S.r.l. – Corso Enrico Tazzoli 235, 10137 Torino.

Il Cliente è altresì informato della possibilità di iscriversi al Registro Pubblico delle Opposizioni (RPO) per limitare le chiamate promozionali (D.P.R. 178/2010): www.registrodelleopposizioni.it. Base giuridica del trattamento: art. 6, par. 1, lett. a), Reg. (UE) 2016/679 (GDPR); art. 130 D.Lgs. 196/2003 (Codice Privacy) e s.m.i. Il Titolare del trattamento è Audax Energia S.r.l. Il DPO è raggiungibile all'indirizzo e-mail dpo@audaxrenewables.it. Per l'esercizio dei diritti ex artt. 15-22 GDPR contattare: privacy@audaxrenewables.it. Reclami: Garante per la Protezione dei Dati Personali - www.garanteprivacy.it.

Luogo e data _____, il ___ / ___ / _____ **Firma e Timbro** _____

(1) <10 dipendenti e < 2 milioni di fatturato/attivo stato patrimoniale. **(2)** Classe utenza: BT, MT, AT, ecc. **(3)** Il codice indicato contiene solo gli ultimi 10 caratteri del codice offerta a 32 caratteri di cui alla Del. 135/2022/R/com, per il codice offerta completo si rimanda al documento di condizioni tecnico economiche (CTE) e alla scheda sintetica. **(4)** Sono considerati clienti vulnerabili di energia elettrica i clienti domestici che, alternativamente: A) si trovano in condizioni economicamente svantaggiate (ad esempio percettori di bonus); (B) versano in gravi condizioni di salute tali da richiedere l'utilizzo di apparecchiature medico-terapeutiche alimentate dall'energia elettrica (oppure presso i quali sono presenti persone in tali condizioni); (C) sono soggetti con disabilità ai sensi dell'articolo 3 legge 104/92; (D) hanno un'utenza in una struttura abitativa di emergenza a seguito di eventi calamitosi (E) hanno un'utenza in un'isola minore non interconnessa o (F) hanno un'età superiore ai 75 anni. **(5)** Sono considerati clienti vulnerabili di gas naturale i clienti domestici che, alternativamente: (A) si trovano in condizioni economicamente svantaggiate, ai sensi dell'articolo 1, comma 75, della legge 4 agosto 2017, n. 124 (i.e. percettori di bonus sociale); (B) rientrano tra i soggetti con disabilità ai sensi dell'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104; (C) le cui utenze sono ubicate nelle isole minori non interconnesse; (D) le cui utenze sono ubicate in strutture abitative di emergenza a seguito di eventi calamitosi; (E) di età superiore ai 75 anni.

Codice Agenzia	Codice Commerciale Audax	Cognome e Nome dell'Agente presente alla sottoscrizione del contratto	Firma dell'Agente

AUDAX è un marchio commerciale di AUDAX ENERGIA S.r.l.
Sede legale in Corso Enrico Tazzoli n. 235, 10137 Torino (TO), Italia.
Iscritta al Registro Imprese di Torino REA To-1099939 - C.F./P.IVA 10027190015. Capitale Sociale: € 1.600.000 totalmente versato.
Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Audax Renovables S.A. Audax Energia S.r.l. fornisce gas naturale a clienti con consumi superiori a 200.000 Smc/anno.

Per informazioni e assistenza commerciale
Numero verde: 800 595 455
Tel.: +39 011/9653739
E-mail: info@audaxrenewables.it - commerciale@audaxrenewables.it
PEC: audaxenergia@pec.audaxenergia.it

Per informazioni e reclami
Corso Enrico Tazzoli, 235
10137 Torino (TO)
E-mail: reclami@audaxrenewables.it
PEC : reclami@pec.audaxenergia.it

DICHIARAZIONI E FIRME

- **Richiesta attivazione della fornitura e dichiarazioni sulla documentazione contrattuale**. Con la sottoscrizione del presente modulo, il Cliente chiede l'attivazione della fornitura di gas naturale e/o energia elettrica presso i Punti di Fornitura indicati, alle condizioni della Offerta, delle CGF, della Scheda Sintetica e dell'allegato alla Scheda Sintetica, e nota di informazioni preliminari, e dichiara:
  - di aver ricevuto, prima e dopo la sottoscrizione del Contratto, l'Offerta, le CGF, la Scheda di standard di qualità, la Scheda Sintetica e l'allegato alla medesima, la nota di informazioni preliminari e la nota di informazioni privacy (ex art. 13 del GDPR), e di accettarne integralmente il contenuto;
  - di aver ricevuto tutte le informazioni sull'offerta PLACET (Prezzo Libero A Condizioni Equiparate di Tutela), sia a prezzo fisso sia a prezzo variabile;
  - – solo se avente diritto – di aver ricevuto informazioni sul Servizio di Tutela della Vulnerabilità per il gas naturale (ex Del. ARERA 102/2023/R/gas) e sull'offerta del proprio gestore locale;
  - di aver ricevuto il modello di comunicazione dei dati catastali (L. 311/2004, art. 1, commi 332-334).
- **Solo per i clienti vulnerabili**. Con la sottoscrizione del presente modulo, il Cliente dichiara di aver ricevuto, prima della conclusione del Contratto, altresì la Scheda sintetica relativa al servizio di tutela della vulnerabilità compilata. Per maggiori info consultare Tutela Vulnerabilità ARERA: https://www.arera.it/consumatori/tutela-vulnerabili-gas.
- **Conferimento mandati**. Il Cliente dichiara: (i) di voler conferire ad Audax, all'utente del dispacciamento entrante o all'utente della distribuzione entrante, i mandati con rappresentanza di cui all'art. 11 delle CGF, per l'esercizio del diritto di recesso dal contratto con il precedente fornitore e per l'esecuzione di tutte le attività necessarie per l'attivazione della somministrazione, trascorsi i termini per il diritto di ripensamento, ove applicabili; (ii) di voler recedere dal contratto in essere con il precedente fornitore.
- **Comunicazioni e conferma del contratto - solo in caso di firma digitale remota (tramite OTP).** Il Cliente acconsente a ricevere la documentazione contrattuale via e-mail. Il Cliente è tenuto a stampare e conservare la documentazione, che sarà archiviata nei sistemi di Audax e resa disponibile su specifica richiesta al Servizio Clienti.

Luogo e data _____, il ___ / ___ / _____ **Firma e Timbro** _____

APPROVAZIONE SCRITTA (ARTT. 1341-1342 C.C.) E ACCETTAZIONE DEGLI ONERI DI RECESSO ANTICIPATO

- Il cliente dichiara di accettare specificatamente le condizioni economiche e le seguenti clausole delle Condizioni Generali del Contratto: artt. 2 (perfezionamento), 3 (durata, recesso e oneri), 8 (utilizzo fornitura), 9 (cessione contratto), 11 (procura e mandati), 13 (garanzie), 14 (offerte), 16 (pagamento), 17 (ritardato pagamento e sospensione), 18 (forza maggiore), 19 (risoluzione – clausola risolutiva espressa), 21 (legge applicabile/foro/conciliazione), 23 (variazioni unilaterali), 24 (riservatezza).
- **Oneri di recesso anticipato**. Il Cliente dichiara di accettare, ai sensi della deliberazione ARERA 250/2023/R/com, gli eventuali oneri, a carico del Cliente, previsti nei casi di recesso anticipato da parte del Cliente medesimo così come indicato nella Scheda Sintetica e all'art. 3 delle Condizioni Generali di Fornitura.

Luogo e data _____, il ___ / ___ / _____ **Firma e Timbro** _____

ALTRI CONSENSI FACOLTATIVI (non precludono la conclusione del contratto)

☐ • **Autorizzazione all'invio delle comunicazioni tramite e-mail/SMS/whatsapp:** Il Cliente autorizza Audax a utilizzare e-mail e/o SMS e/o whatsapp per comunicazioni inerenti al Contratto, ai sensi dell'Allegato A alla deliberazione ARERA 366/2018/R/com e s.m.i. (Codice di Condotta Commerciale) – https://www.arera.it/atti-e-provvedimenti/dettaglio/18/366-18

☐ • **Richiesta di attivazione immediata:** Il sottoscritto richiede espressamente e volontariamente ad Audax Energia S.r.l. l'avvio immediato del servizio di fornitura di energia elettrica e/o gas naturale indicato nel Modulo di Adesione. Nel caso in cui Lei sia consumatore, con la firma approva e acconsente che l'attivazione delle forniture avvenga prima del decorso del termine per l'esercizio del diritto di ripensamento (14 giorni dalla conclusione del Contratto, ovvero 30 giorni per i Contratti conclusi nel contesto di visite non previamente concordate— art. 52 c. 1-bis D.Lgs. 206/2005). Si informa che il diritto di ripensamento del cliente consumatore NON viene meno per effetto della sola richiesta di attivazione immediata. Qualora eserciti il diritto di ripensamento dopo l'avvio della fornitura, sarà tenuto a corrispondere ad Audax il corrispettivo contrattuale pro-quota per il servizio effettivamente erogato dalla data di attivazione fino alla data di comunicazione del ripensamento, nonché gli eventuali costi di attivazione/voltura addebitati dal Distributore, se sostenuti e indicati nel Contratto (art. 57, comma 3, D.Lgs. 206/2005). ***Se NON desidera richiedere l'attivazione immediata, non deve selezionare il presente consenso: la fornitura sarà avviata decorsi i termini per il ripensamento.***

☐ • **Consenso Marketing**: l'interessato acconsente al trattamento dei propri dati personali da parte di Audax Energia S.r.l. e/o delle società appartenenti al gruppo imprenditoriale Excelsior Times, per il compimento di ricerche di mercato, vendite dirette, collocamento di prodotti o servizi, comunicazioni commerciali e promozionali. Tali attività potranno essere eseguite mediante l'invio di materiale pubblicitario, informativo, promozionale o di inviti, con modalità tradizionali (es. posta cartacea), sistemi automatizzati di contatto (es. SMS, e-mail, whatsapp ecc.) o tramite chiamate telefoniche. ***Il presente consenso è libero e facoltativo e non preclude la conclusione del contratto.***

☐ • **Consenso alla Profilazione**: l'interessato acconsente all'analisi delle sue abitudini, preferenze e comportamenti di consumo al fine di consentire ad Audax Energia S.r.l. e/o delle società appartenenti al gruppo imprenditoriale Excelsior Times, la creazione di un profilo commerciale personalizzato che possa permettere la formulazione di offerte e comunicazioni calibrate sulle sue specifiche esigenze.

Diritti dell'interessato e modalità di revoca

Ciascuno dei consensi sopra indicati è revocabile in qualsiasi momento, senza pregiudizio per la liceità del trattamento basato sul consenso prestato prima della revoca, contattando Audax tramite: (i) Area Cliente My Audax (www.audaxrenewables.it); (ii) e-mail: privacy@audaxrenewables.it; (iii) PEC: audaxenergia@pec.audaxenergia.it; (iv) raccomandata A/R: Audax Energia S.r.l. – Corso Enrico Tazzoli 235, 10137 Torino.

Il Cliente è altresì informato della possibilità di iscriversi al Registro Pubblico delle Opposizioni (RPO) per limitare le chiamate promozionali (D.P.R. 178/2010): www.registrodelleopposizioni.it. Base giuridica del trattamento: art. 6, par. 1, lett. a), Reg. (UE) 2016/679 (GDPR); art. 130 D.Lgs. 196/2003 (Codice Privacy) e s.m.i. Il Titolare del trattamento è Audax Energia S.r.l. Il DPO è raggiungibile all'indirizzo e-mail dpo@audaxrenewables.it. Per l'esercizio dei diritti ex artt. 15-22 GDPR contattare: privacy@audaxrenewables.it. Reclami: Garante per la Protezione dei Dati Personali - www.garanteprivacy.it.

Luogo e data _____, il ___ / ___ / _____ **Firma e Timbro** _____

(1) <10 dipendenti e < 2 milioni di fatturato/attivo stato patrimoniale. **(2)** Classe utenza: BT, MT, AT, ecc. **(3)** Il codice indicato contiene solo gli ultimi 10 caratteri del codice offerta a 32 caratteri di cui alla Del. 135/2022/R/com, per il codice offerta completo si rimanda al documento di condizioni tecnico economiche (CTE) e alla scheda sintetica. **(4)** Sono considerati clienti vulnerabili di energia elettrica i clienti domestici che, alternativamente: A) si trovano in condizioni economicamente svantaggiate (ad esempio percettori di bonus); (B) versano in gravi condizioni di salute tali da richiedere l'utilizzo di apparecchiature medico-terapeutiche alimentate dall'energia elettrica (oppure presso i quali sono presenti persone in tali condizioni); (C) sono soggetti con disabilità ai sensi dell'articolo 3 legge 104/92; (D) hanno un'utenza in una struttura abitativa di emergenza a seguito di eventi calamitosi (E) hanno un'utenza in un'isola minore non interconnessa o (F) hanno un'età superiore ai 75 anni. **(5)** Sono considerati clienti vulnerabili di gas naturale i clienti domestici che, alternativamente: (A) si trovano in condizioni economicamente svantaggiate, ai sensi dell'articolo 1, comma 75, della legge 4 agosto 2017, n. 124 (i.e. percettori di bonus sociale); (B) rientrano tra i soggetti con disabilità ai sensi dell'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104; (C) le cui utenze sono ubicate nelle isole minori non interconnesse; (D) le cui utenze sono ubicate in strutture abitative di emergenza a seguito di eventi calamitosi; (E) di età superiore ai 75 anni.

Codice Agenzia	Codice Commerciale Audax	Cognome e Nome dell'Agente presente alla sottoscrizione del contratto	Firma dell'Agente

AUDAX è un marchio commerciale di AUDAX ENERGIA S.r.l.
Sede legale in Corso Enrico Tazzoli n. 235, 10137 Torino (TO), Italia.
Iscritta al Registro Imprese di Torino REA To-1099939 - C.F./P.IVA 10027190015. Capitale Sociale: € 1.600.000 totalmente versato.
Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Audax Renovables S.A. Audax Energia S.r.l. fornisce gas naturale a clienti con consumi superiori a 200.000 Smc/anno.

Per informazioni e assistenza commerciale
Numero verde: 800 595 455
Tel.: +39 011/9653739
E-mail: info@audaxrenewables.it - commerciale@audaxrenewables.it
PEC: audaxenergia@pec.audaxenergia.it

Per informazioni e reclami
Corso Enrico Tazzoli, 235
10137 Torino (TO)
E-mail: reclami@audaxrenewables.it
PEC : reclami@pec.audaxenergia.it

MODULO TITOLO IMMOBILE E DATI CATASTALI

DATI CLIENTE

Ragione Sociale /Cognome e Nome*

Codice Fiscale* | Partita IVA** | Forma giuridica**

Indirizzo residenza/Sede legale* | n. civico*

Città* | CAP* | Prov.*

DATI FORNITURA

☐ **Energia elettrica**

POD* | I | T | | | | E | | | | | | | | |

Indirizzo* | n. civico*

Città* | CAP* | Prov.*

☐ **Gas naturale**

PDR* | | | | | | | | | | | | | | |

Indirizzo* | n. civico*

Città* | CAP* | Prov.*

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETÀ AI SENSI DELL'ART. 47 D.P.R. 445/2000, RELATIVA AL TITOLO ATTESTANTE IL REGOLARE POSSESSO DELL'IMMOBILE OGGETTO DELLA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA/GAS NATURALE

Il sottoscritto in qualità di*:

☐ intestatario del contratto di fornitura;

☐ legale rappresentante della Società sopra indicata, intestataria del contratto di fornitura

☐ altro: _____

In relazione al contratto di fornitura di energia elettrica e/o gas naturale stipulato con Audax Energia S.r.l., consapevole delle responsabilità e delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 per false attestazioni e dichiarazioni mendaci, in conformità a quanto prescritto dall'art. 5, comma 1, D.L. 28 marzo 2014. n.47, convertito in legge 80/2014 e s.m.i, relativamente all'immobile sopra indicato, a cui è riferita la fornitura sopra identificata, dichiara di essere:

☐ proprietario ☐ conduttore ☐ comodatario ☐ usufruttuario ☐ altro _____

☐ **In caso di voltura/primo allaccio** - Al fine di ottenere l'intestazione a proprio nome del Punto di Prelievo sopra indicato, consapevole delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazione mendace, così come stabilito dall'art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 n.445, il Cliente dichiara, ex art. 48 del D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380 e s.m. e i., che gli estremi del permesso di costruire o permesso in sanatoria dell'immobile dove è presente il Punto di Prelievo sono le seguenti:
- Permesso di costruire/permesso in sanatoria nr. _____, rilasciato dal Comune di _____ in data___/_____/_____

Luogo e data _____, il ___ / ___ / _____ **Firma** _____

COMUNICAZIONE DATI CATASTALI IDENTIFICATIVI DELL'IMMOBILE PRESSO CUI È ATTIVATA LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E/O GAS NATURALE (ART.1, COMMA 333, LEGGE N. 311 DEL 30/12/2004)

Il sottoscritto comunica i dati catastali identificativi dell'immobile presso cui è attivata l'utenza

Comune Amministrativo*: _____

Comune Catastale: _____ Codice Comune Catastale[1]*: _____

Dati Catastali dell'immobile Tipo Unità*: ☐ Fabbricati (F) ☐ Terreni (T) ☐ Fondiaria (F) ☐ Edificabile (E)

Foglio*	Subalterno*	Sezione*	Particella (2)*	Estensione Particella (3)	Tipo Particella (3)

ATTENZIONE: Se la sezione "Dati Catastali dell'immobile" non è stata compilata, barrare la motivazione:

☐ Immobile non accatastato (1) ☐Immobile non accatastabile (2) ☐Fornitura temporanea o per usi pubblici (5) ☐Contratti stipulati con condominio (6)

NOTA INFORMATIVA – COMUNICAZIONE DATI CATASTALI

Si sottopone alla Sua attenzione il modello di comunicazione riportato sul fronte della presente, **da utilizzare in ottemperanza alla Legge finanziaria 2005** (L. 30/12/2004 n. 311), che all'art. 1, commi 332, 333 e 334, impone alle Società di somministrazione di energia elettrica, gas e servizi idrici di richiedere ai Clienti i **dati catastali identificativi dell'immobile** presso cui è attivata la fornitura, anche qualora non siano proprietari o titolari di un diritto reale (usufrutto, uso, abitazione, ecc.) sull'immobile, ma ne siano, ad esempio, conduttori o comodatari.

Il presente modulo, debitamente firmato, deve essere restituito ad Audax al momento della sottoscrizione del Contratto o, se non possibile, **entro 15 (quindici) giorni lavorativi**, tramite servizio postale all'indirizzo: Audax Energia S.r.l. – Corso Enrico Tazzoli, 10137 Torino (TO), Italia. La mancata o inesatta comunicazione dei dati catastali potrà essere sanzionata dall'Agenzia delle Entrate ai sensi dell'art. 13, comma 1, lett. c) del D.P.R. 29.9.1973 n. 605, come modificato dall'art. 2 del D.L. 30.9.2005 n. 203, con l'applicazione al Cliente di una sanzione amministrativa da € 203 a € **2.065. In tale evenienza, il Cliente è ritenuto responsabile della mancata comunicazione**.

Audax, ricevuta la comunicazione, provvederà alla trasmissione dei dati all'**Anagrafe Tributaria**, come stabilito dalla Legge finanziaria 2005 e chiarito dalla circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 44 del 19.10.2005. Si invita pertanto il Cliente a compilare la comunicazione in tutte le sue parti. Audax provvederà all'invio dei dati dichiarati, rimanendo estranea ad ogni responsabilità qualora la comunicazione non venga prodotta dal Cliente, ovvero venga resa in modo incompleto o con dati non corretti. In base alla citata circolare, nell'ipotesi di mancata comunicazione dei dati catastali da parte del Cliente, la Società di somministrazione è tenuta a segnalarlo all'Agenzia delle Entrate per i controlli fiscali a carico del Cliente stesso.

Per ulteriori informazioni sulla normativa relativa all'obbligo di comunicazione dei dati catastali, è possibile contattare il numero verde dell'Agenzia delle Entrate o consultare il sito www.agenziaentrate.gov.it.

Luogo e data _____, il ___ / ___ / _____ **Firma** _____

	-		
Codice Agenzia	Codice Commerciale Audax	Cognome e Nome dell'Agente presente alla sottoscrizione del contratto	Firma dell'Agente

AUDAX è un marchio commerciale di AUDAX ENERGIA S.r.l.
Sede legale in Corso Enrico Tazzoli n. 235, 10137 Torino (TO), Italia.
Iscritta al Registro Imprese di Torino REA To-1099939 - C.F./P.IVA 10027190015. Capitale Sociale: € 1.600.000 totalmente versato.
Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Audax Renovables S.A. Audax Energia S.r.l. fornisce gas naturale a clienti con consumi superiori a 200.000 Smc/anno.

Per informazioni e assistenza commerciale
Numero verde: 800 595 455
Tel.: +39 011/9653739
E-mail: info@audaxrenewables.it - commerciale@audaxrenewables.it
PEC: audaxenergia@pec.audaxenergia.it

Per informazioni e reclami
Corso Enrico Tazzoli, 235
10137 Torino (TO)
E-mail: reclami@audaxrenewables.it
PEC : reclami@pec.audaxenergia.it

MODULO TITOLO IMMOBILE E DATI CATASTALI

DATI CLIENTE

Ragione Sociale /Cognome e Nome*

Codice Fiscale* | Partita IVA** | Forma giuridica**

Indirizzo residenza/Sede legale* | n. civico*

Città* | CAP* | Prov.*

DATI FORNITURA

☐ **Energia elettrica**

POD* I T | E

Indirizzo* | n. civico*

Città* | CAP* | Prov.*

☐ **Gas naturale**

PDR*

Indirizzo* | n. civico*

Città* | CAP* | Prov.*

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETÀ AI SENSI DELL'ART. 47 D.P.R. 445/2000, RELATIVA AL TITOLO ATTESTANTE IL REGOLARE POSSESSO DELL'IMMOBILE OGGETTO DELLA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA/GAS NATURALE

Il sottoscritto in qualità di*:

☐ intestatario del contratto di fornitura;

☐ legale rappresentante della Società sopra indicata, intestataria del contratto di fornitura

☐ altro: _____

In relazione al contratto di fornitura di energia elettrica e/o gas naturale stipulato con Audax Energia S.r.l., consapevole delle responsabilità e delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 per false attestazioni e dichiarazioni mendaci, in conformità a quanto prescritto dall'art. 5, comma 1, D.L. 28 marzo 2014. n.47, convertito in legge 80/2014 e s.m.i, relativamente all'immobile sopra indicato, a cui è riferita la fornitura sopra identificata, dichiara di essere:

☐ proprietario ☐ conduttore ☐ comodatario ☐ usufruttuario ☐ altro _____

☐ **In caso di voltura/primo allaccio** - Al fine di ottenere l'intestazione a proprio nome del Punto di Prelievo sopra indicato, consapevole delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazione mendace, così come stabilito dall'art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 n.445, il Cliente dichiara, ex art. 48 del D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380 e s.m. e i., che gli estremi del permesso di costruire o permesso in sanatoria dell'immobile dove è presente il Punto di Prelievo sono le seguenti:
- Permesso di costruire/permesso in sanatoria nr. _____, rilasciato dal Comune di _____ in data___/_____/_____

Luogo e data _____, il ___ / ___ / _____ **Firma** _____

COMUNICAZIONE DATI CATASTALI IDENTIFICATIVI DELL'IMMOBILE PRESSO CUI È ATTIVATA LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E/O GAS NATURALE (ART.1, COMMA 333, LEGGE N. 311 DEL 30/12/2004)

Il sottoscritto comunica i dati catastali identificativi dell'immobile presso cui è attivata l'utenza

Comune Amministrativo*: _____

Comune Catastale: _____ Codice Comune Catastale[1]*: _____

Dati Catastali dell'immobile Tipo Unità*: ☐ Fabbricati (F) ☐ Terreni (T) ☐ Fondiaria (F) ☐ Edificabile (E)

Foglio* | Subalterno* | Sezione* Particella (2)* | Estensione Particella (3) | Tipo Particella (3)

ATTENZIONE: Se la sezione "Dati Catastali dell'immobile" non è stata compilata, barrare la motivazione:

☐ Immobile non accatastato (1) ☐Immobile non accatastabile (2) ☐Fornitura temporanea o per usi pubblici (5) ☐Contratti stipulati con condominio (6)

NOTA INFORMATIVA – COMUNICAZIONE DATI CATASTALI

Si sottopone alla Sua attenzione il modello di comunicazione riportato sul fronte della presente, **da utilizzare in ottemperanza alla Legge finanziaria 2005** (L. 30/12/2004 n. 311), che all'art. 1, commi 332, 333 e 334, impone alle Società di somministrazione di energia elettrica, gas e servizi idrici di richiedere ai Clienti i **dati catastali identificativi dell'immobile** presso cui è attivata la fornitura, anche qualora non siano proprietari o titolari di un diritto reale (usufrutto, uso, abitazione, ecc.) sull'immobile, ma ne siano, ad esempio, conduttori o comodatari.

Il presente modulo, debitamente firmato, deve essere restituito ad Audax al momento della sottoscrizione del Contratto o, se non possibile, **entro 15 (quindici) giorni lavorativi**, tramite servizio postale all'indirizzo: Audax Energia S.r.l. – Corso Enrico Tazzoli, 10137 Torino (TO), Italia. La mancata o inesatta comunicazione dei dati catastali potrà essere sanzionata dall'Agenzia delle Entrate ai sensi dell'art. 13, comma 1, lett. c) del D.P.R. 29.9.1973 n. 605, come modificato dall'art. 2 del D.L. 30.9.2005 n. 203, con l'applicazione al Cliente di una sanzione amministrativa da € 203 a € **2.065. In tale evenienza, il Cliente è ritenuto responsabile della mancata comunicazione**.

Audax, ricevuta la comunicazione, provvederà alla trasmissione dei dati all'**Anagrafe Tributaria**, come stabilito dalla Legge finanziaria 2005 e chiarito dalla circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 44 del 19.10.2005. Si invita pertanto il Cliente a compilare la comunicazione in tutte le sue parti. Audax provvederà all'invio dei dati dichiarati, rimanendo estranea ad ogni responsabilità qualora la comunicazione non venga prodotta dal Cliente, ovvero venga resa in modo incompleto o con dati non corretti. In base alla citata circolare, nell'ipotesi di mancata comunicazione dei dati catastali da parte del Cliente, la Società di somministrazione è tenuta a segnalarlo all'Agenzia delle Entrate per i controlli fiscali a carico del Cliente stesso.

Per ulteriori informazioni sulla normativa relativa all'obbligo di comunicazione dei dati catastali, è possibile contattare il numero verde dell'Agenzia delle Entrate o consultare il sito www.agenziaentrate.gov.it.

Luogo e data _____, il ___ / ___ / _____ **Firma** _____

Codice Agenzia | Codice Commerciale Audax | Cognome e Nome dell'Agente presente alla sottoscrizione del contratto | Firma dell'Agente

AUDAX è un marchio commerciale di AUDAX ENERGIA S.r.l.
Sede legale in Corso Enrico Tazzoli n. 235, 10137 Torino (TO), Italia.
Iscritta al Registro Imprese di Torino REA To-1099939 - C.F./P.IVA 10027190015. Capitale Sociale: € 1.600.000 totalmente versato.
Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Audax Renovables S.A. Audax Energia S.r.l. fornisce gas naturale a clienti con consumi superiori a 200.000 Smc/anno.

Per informazioni e assistenza commerciale
Numero verde: 800 595 455
Tel.: +39 011/9653739
E-mail: info@audaxrenewables.it - commerciale@audaxrenewables.it
PEC: audaxenergia@pec.audaxenergia.it

Per informazioni e reclami
Corso Enrico Tazzoli, 235
10137 Torino (TO)
E-mail: reclami@audaxrenewables.it
PEC : reclami@pec.audaxenergia.it

CONDIZIONI GENERALI DI FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E/O GAS NATURALE NEL MERCATO LIBERO

Art. 1 – OGGETTO DEL CONTRATTO

Le presenti condizioni generali di fornitura (CGF), unitamente alle condizioni tecniche ed economiche di fornitura, alla Scheda Sintetica e al resto della documentazione/dichiarazioni trasmesse e/o sottoscritte, costituiscono il Contratto di fornitura di energia elettrica e/o gas naturale. L'oggetto comprende: (i) la fornitura di energia elettrica e/o gas naturale da parte di Audax Energia S.r.l. — società a socio unico soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Audax Renovables S.A., con sede legale in Corso Enrico Tazzoli 235, 10137 Torino (TO), C.F./P.IVA 10027190015, REA TO-1099939, capitale sociale Euro 1.600.000,00 (di seguito "Audax" o "Fornitore") — al cliente finale (di seguito "Cliente"), indicato nel Modulo di Adesione, presso i punti di fornitura (PdF) (PDR per gas; POD per elettricità); (ii) la stipula dei contratti di dispacciamento, distribuzione e trasporto nell'interesse del Cliente; (iii) ove applicabile, servizi aggiuntivi.

1.2 In caso di conflitto tra CTE e CGF, prevalgono le CTE.

1.3 Ogni riferimento normativo include le successive modifiche. Il Contratto si intende modificato di diritto a seguito di nuove previsioni vincolanti di ARERA o di altro soggetto istituzionale; il Cliente ne è informato in bolletta o con apposita comunicazione scritta.

1.4 Il Cliente garantisce la veridicità dei dati forniti e si impegna a comunicare ogni variazione di rilievo (titolarità utenza, destinazione d'uso, ragione sociale, ecc.). In caso di omissione il Cliente non può contestare l'adempimento contrattuale per incorrettezza dei dati. Inoltre, il Cliente si impegna a **comunicare tempestivamente e senza indugio ogni variazione dei propri dati bancari e anagrafic**i comunicati per l'attivazione del mandato SDD, tramite i canali di cui al comma 19.3. In mancanza di comunicazione di variazione, ovvero in caso di dati mancanti, insufficienti o inidonei, i dati indicati nel Contratto si considerano corretti e ogni comunicazione si considera validamente consegnata se inviata all'indirizzo postale indicato nel Modulo di Adesione o all'indirizzo di residenza o sede legale comunicato dal Cliente. Il Cliente assume la responsabilità della veridicità e tempestività dei dati forniti e tiene manlevata e indenne Audax da ogni conseguenza, inclusa la corretta applicazione delle imposte.

1.5 Il Cliente autorizza Audax a utilizzare e-mail e/o SMS per comunicazioni inerenti al Contratto, ai sensi dell'Allegato A alla deliberazione ARERA 366/2018/R/com e s.m.i. (Codice di Condotta Commerciale) – https://www.arera.it/atti-e-provvedimenti/dettaglio/18/366-18.

Art. 2 – PERFEZIONAMENTO DEL CONTRATTO

2.1 Il Contratto si conclude alla data di sottoscrizione del Modulo di Adesione da parte del Cliente. Le attività necessarie all'esecuzione del Contratto sono avviate solo decorso il termine per l'esercizio del diritto di ripensamento (art. 2.2) o, su espressa richiesta del Cliente, prima di tale termine, ai sensi degli artt. 50, comma 3 e 51, comma 8 del Codice del Consumo e dell'art. 9.6 del Codice di Condotta Commerciale.

2.2 **Diritto di Ripensamento** (solo consumatori persone fisiche). Per i Contratti conclusi fuori dai locali commerciali di Audax o mediante tecniche di comunicazione a distanza, con un Cliente che riveste la qualifica di consumatore ai sensi dell'art. 3, lett. a), D.Lgs. 206/2005 (persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività professionale o imprenditoriale) — non si applica alle microimprese, ditte individuali, società o altri enti, questi possono recedere senza oneri e senza motivazione: (a) entro 14 giorni dalla conclusione del Contratto (art. 52 D.Lgs. 206/2005); (b) entro 30 giorni per i Contratti conclusi nel contesto di visite non previamente concordate presso l'abitazione del Cliente (art. 52, comma 1-bis, D.Lgs. 206/2005). Il ripensamento si esercita con il modulo allegato o con comunicazione scritta (nome, cognome, indirizzo fornitura, POD/PDR, contatto, servizio). Prova dell'esercizio: onere del Cliente.

2.3 Se il Cliente (consumatore) richiede l'avvio anticipato della fornitura prima del decorso del termine per il ripensamento, potrà comunque esercitare il diritto, ma: (i) se la fornitura è già avviata, sarà tenuto a corrispondere il corrispettivo pro-quota per il servizio erogato e gli eventuali costi del Distributore (art. 57, c.3, D.Lgs. 206/2005); (ii) il diritto si estingue solo dopo la completa esecuzione del servizio (art. 59, c.1, lett. a), D.Lgs. 206/2005), a condizione che il servizio sia iniziato con il previo consenso espresso del Cliente.

2.4 L'esecuzione del Contratto e, pertanto, l'avvio dalla fornitura da parte di Audax è condizionato sospensivamente a:

1. buon esito dello switching o di altra richiesta nelle piattaforme SII/Distibutore;
2. efficacia dei contratti di dispacciamento e trasporto per l'energia elettrica e dei contratti di trasporto e distribuzione per il gas naturale;
3. ove necessario, ottenimento da parte del Cliente e di Audax delle autorizzazioni, concessioni e nulla osta per l'attivazione del POD/PDR;
4. il PdF sia accessibile e/o sia attivato, da parte dei distributori competenti;
5. conferma da parte delle società di distribuzione/Sistema Informativo Integrato dell'Acquirente Unico (di seguito, il **"SII"**) che, al momento della richiesta e dell'esecuzione dello *switching*, la fornitura in essere con altro fornitore non sia sospesa o oggetto di interruzione, cessazione amministrativa o chiusura per morosità né sia richiesta di indennizzo per morosità (CMOR) al momento della richiesta di attivazione;
6. assenza di richieste di sospensione della fornitura per morosità sul PdF nei 12 (dodici) mesi precedenti la richiesta di *switch* in corso;
7. assenza di precedenti di morosità nei confronti dei precedenti fornitori;
8. verifica da parte di Audax della non provenienza del Cliente dai servizi di ultima istanza (fornitura di ultima istanza, salvaguardia) o dal servizio di Default gas;
9. assenza di ulteriori richieste di accesso per sostituzione della fornitura sul POD/PDR nei 12 (dodici) mesi precedenti lo *switch* in corso;
10. completezza della documentazione contrattuale sottoscritta dal Cliente, correttezza e veridicità dei dati indicati nel Modulo di Adesione e nei restanti moduli e dichiarazioni
11. esito positivo della verifica di solvibilità e affidabilità creditizia del Cliente (a titolo esemplificativo: assenza di eventi negativi in Camera di Commercio, protesti, pregiudizievoli, morosità con altri fornitori di energia, procedure esecutive, concorsuali, fallimentari o giudiziarie, ipoteche giudiziali o legali, ritagli stampa negativi; verifica di informazioni di solvibilità e rating anche su basi statistiche) fornite da primarie società/enti preposti, nonché di informazioni sulla presenza/assenza di morosità pregressa, per le quali il Cliente autorizza sin d'ora il trattamento dei propri dati personali;
12. il Fornitore ottenga, da parte di primaria compagnia di assicurazione o istituzione finanziaria specializzata con cui abbia stipulato o possa stipulare appositi accordi, un'adeguata copertura assicurativa o plafond di credito nei confronti del Cliente, a copertura del proprio rischio di credito commerciale;
13. ove richiesto dal Fornitore, il Cliente abbia versato il deposito cauzionale di cui all'art. 14 delle presenti CGF;
14. il Fornitore abbia accesso alla cabina REMI alla quale il PDR sia collegato;
15. non sia stata trasmessa al distributore, successivamente a quella di Audax, una richiesta di attivazione da parte di un diverso fornitore sul PdF.

Al verificarsi delle condizioni sopra citate, entro il terzo mese successivo alla data di conclusione del Contratto (**Termine di Attivazione**), Audax confermerà per iscritto al Cliente l'attivazione del servizio di fornitura (*Welcome letter*), tramite e-mail, PEC, SMS, raccomandata a/r, raccomandata digitale o posta ordinaria. Resta inteso che il Fornitore potrà rinunciare a una o più delle suddette condizioni sospensive, anche relativamente ad una sola delle somministrazioni di energia elettrica e gas naturale, essendo le medesime previste nel suo esclusivo interesse. In ogni caso, decorso il Termine di Attivazione in assenza di comunicazione del Fornitore, il Contratto sarà efficace. Qualora le condizioni non si verifichino, Audax, entro il Termine di Attivazione, informerà il Cliente a mezzo e-mail, PEC, raccomandata a/r, raccomandata digitale o SMS che non darà esecuzione al Contratto, il quale si intenderà risolto automaticamente (*Bye Bye Letter*). Nel caso in cui non vengano attivate tutte le forniture richieste, il Fornitore ne darà comunicazione al Cliente e il Contratto si intenderà concluso solo per la/le fornitura/-e attivata/-e, secondo le relative previsioni contrattuali (fatta salva la facoltà del Cliente di esercitare il diritto di ripensamento di cui all'art. 2.2 e di recedere ai sensi dell'art. 3).

2.5 Il Fornitore può in ogni caso revocare la richiesta di accesso al PdF: (a) per il gas, nei casi previsti dagli artt. 12 e 8.2 dell'Allegato A alla deliberazione ARERA ARG/gas 99/11 del 21 luglio 2011 (di seguito, **"TIMG"**); (b) per l'energia elettrica, nei casi di cui all'art. 6.3 dell'Allegato A alla deliberazione ARERA 258/2015/R/com del 29 maggio 2015 (di seguito, **"TIMOE"**). Sussistendo tali condizioni, non verrà data esecuzione al Contratto e gli effetti del recesso del Cliente dal contratto con il precedente venditore verranno meno; qualora il Contratto abbia già avuto inizio, si intenderà risolto di diritto. A tal fine il SII o il Distributore Locale comunicheranno al Fornitore: a. se la fornitura è sospesa per morosità; b. il mercato di provenienza; c. le date di eventuali richieste di sospensione per morosità, oltre a quella eventualmente in corso, presentate negli ultimi 12 mesi precedenti la richiesta di attivazione; d. le date di eventuali richieste di attivazione, oltre a quella in corso, eseguite negli ultimi 12 mesi precedenti la richiesta presentata dal Fornitore; e. l'accessibilità del Punto di Riconsegna; f. l'eventuale pendenza di una richiesta di indennizzo. In caso di effettivo esercizio della revoca, il Fornitore non darà esecuzione al Contratto e gli effetti del recesso dal contratto con il precedente venditore verranno meno.

Si presume che la mancata attivazione entro i termini previsti non derivi da causa imputabile al Fornitore, che comunque darà comunicazione della diversa data di avvio o delle ragioni ostative al Cliente a mezzo posta, SMS, raccomandata a/r, raccomandata digitale o e-mail. Qualora l'impossibilità si protragga oltre il Termine di Attivazione, ciascuna delle Parti potrà risolvere il Contratto ai sensi degli artt. 1256 e 1463 c.c., dandone comunicazione all'altra parte mediante raccomandata a/r o PEC, senza diritto al risarcimento di alcun danno.

Art. 3 – DURATA, RECESSO E ONERI.

3.1 **Durata -** Il Contratto ha una durata di 12 (dodici) mesi, tacitamente rinnovabile di anno in anno, a decorrere dalla data di effettivo avvio della somministrazione.

3.2 **Attivazione della fornitura -** Il Contratto ha esecuzione con l'attivazione della/e somministrazione/i, nel rispetto delle deliberazioni ARERA 302/2016/R/com e s.m.i., 783/2017/R/com e s.m.i. (per lo switching), 77/2018/R/com (gas), 617/2023/R/eel (attivazioni/connessioni). La data di inizio della/e somministrazione/i sarà indicata da Audax al Cliente nella comunicazione di accettazione del Contratto e sarà riportata nelle fatture.

Switch/Cambio fornitore. Per Clienti in MT o AT (o multisito con almeno un PdF in MT/AT per l'elettricità), ovvero con PdF per servizi pubblici o usi diversi da domestico/condominio con consumi > 200.000 Smc/anno per il gas, l'attivazione avviene secondo il "Modulo di dichiarazione data presunta di attivazione" e la Del. ARERA 783/2017/R/com e s.m.i. Per gli altri Clienti, Audax presenta al SII o al Distributore la richiesta di switching nel rispetto della Del. 302/2016/R/com e s.m.i. (energia elettrica) e della Del. 77/2018/R/com (gas), compatibilmente con l'efficacia dei recessi ai sensi della Del. 783/2017/R/com e s.m.i.; in tali casi la somministrazione ha inizio entro il primo giorno del terzo mese successivo alla conclusione del Contratto, salvo diversa richiesta del Cliente, subordinatamente al buon esito della procedura presso il SII (Acquirente Unico S.p.A.).

Codice Agenzia	Codice Commerciale Audax	Cognome e Nome dell'Agente presente alla sottoscrizione del contratto	Firma dell'Agente

Revoca della richiesta di switching – gas naturale. Il Fornitore ha facoltà di revocare la richiesta di switching se il SII segnala: (i) sospensione del PdF per morosità e relativa data; (ii) pendenza di una procedura CMOR; (iii) provenienza del PdF da servizio di ultima istanza; (iv) richieste di sospensione presentate nei 12 mesi precedenti, oltre a quella in corso; (v) richieste di switching eseguite nei 12 mesi precedenti, oltre a quella in corso; (vi) inaccessibilità del PdF. La revoca può essere altresì esercitata se il Cliente esercita il diritto di ripensamento successivamente alla presentazione dello switching entro l'ultima data utile. In caso di revoca, il Fornitore ne dà comunicazione scritta al Cliente entro 90 giorni dalla conclusione del Contratto, con l'effetto che il Contratto non avrà efficacia e verranno meno gli effetti del recesso dal Contratto con il precedente Fornitore; decorso tale termine senza comunicazione, il Contratto avrà comunque efficacia.

Insoluti per precedenti interruzioni. Se il SII segnala importi insoluti per precedenti interruzioni per morosità riferibili al PdF oggetto del Contratto o ad altro PdF dello stesso Distributore, l'attivazione è subordinata al pagamento di tali importi da parte del Fornitore, che potrà: (i) ritirare la richiesta entro 2 giorni lavorativi dalla segnalazione del Distributore; ovvero (ii) confermare la richiesta rivalendosi sul Cliente finale.

Voltura/Subentro. Entro 3 giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta, il Fornitore comunica al Cliente la data di attivazione, nel rispetto del Codice del Consumo, del Codice di Condotta Commerciale e della regolazione vigente (Del. 102/2016/R/com e s.m.i.; Del. 398/2014/R/eel e s.m.i.). Nota: dal 01.07.2026 la Del. ARERA 323/2025/R/com introduce la voltura unica gas contestuale con cambio fornitore. Il Cliente subentrante deve richiedere la voltura, comunicare l'eventuale autolettura e stipulare un nuovo Contratto. Il Fornitore può non accettare la voltura, dandone comunicazione. Il Cliente titolare del PdF rimane responsabile dei consumi fino all'accettazione della voltura del subentrante, all'evasione della disattivazione o alla comunicazione di risoluzione per diniego della voltura.

Attivazioni. Ai sensi della Del. ARERA 617/2023/R/eel, le richieste di attivazione e connessione alla rete elettrica sono inoltrate al Distributore dal Fornitore quale mandatario (art. 1719 c.c.). Il Cliente è tenuto a fornire i mezzi necessari e a saldare gli importi di competenza del Distributore (Allegato C (TIC) alla Del. ARERA 616/2023/R/eel e s.m.i.) nonché il contributo in quota fissa di cui all'art. 14.4 che segue.

Connessioni temporanee. Ai sensi dell'art. 7.3 dell'Allegato C (TIC) alla Del. ARERA 616/2023/R/eel (TIC 2024-2027, in vigore dal 01.01.2024), sono temporanee le connessioni con durata prevista inferiore a un anno (rinnovabile di un anno); per i cantieri la durata massima è di 3 anni, rinnovabile di ulteriori 3 anni in conformità alle concessioni edilizie. Il rinnovo entro scadenza non comporta corrispettivi aggiuntivi.

3.3 **Recesso — Clienti di piccole dimensioni.**

Sono Clienti di piccole dimensioni ai sensi dell'art. 2.3, lett. a) e c) del TIV (Allegato A alla Del. ARERA 362/2023/R/eel e s.m.i.) e dell'art. 2.3, lett. a), b) e d) del TIVG (Allegato A alla Del. ARERA 100/2023/R/com e s.m.i.): (i) per l'energia elettrica, i clienti finali domestici e non domestici connessi in bassa tensione; (ii) con riferimento al gas, limitatamente ai Clienti (PdR) con consumi annui < 200.000 Smc.

In conformità alla Del. ARERA 302/2016/R/com e s.m.i. (modificata da Del. 783/2017/R/com e Del. 250/2023/R/com), tali Clienti possono recedere in qualsiasi momento secondo le seguenti modalità:

(i) *Per cambio fornitore*: il Cliente conferisce procura al nuovo fornitore (o all'utente entrante del dispacciamento/distribuzione) affinché effettui la richiesta di switching al SII entro il giorno 10 del mese antecedente la data di switching, ai sensi dell'art. 3.3 dell'Allegato A2 alla Del. ARERA 783/2017/R/com e s.m.i.

(ii) *Per cessazione della fornitura*: il Cliente invia comunicazione scritta di recesso e richiesta di disattivazione della fornitura ad Audax con preavviso di un mese dalla data di ricezione, tramite raccomandata a/r (Audax Energia S.r.l., Corso Enrico Tazzoli 235, 10137 Torino) o PEC (audaxenergia@pec.audaxenergia.it).

Restano salve le previsioni del comma 16.5 TIMOE (Del. 258/2015/R/com e s.m.i.) e del comma 19.3 lett. b) TIMG (Del. ARG/gas 99/11 e s.m.i.).

Se il Cliente ha comunicato la volontà di recedere per cambio fornitore, ma il subentro non avviene per cause non imputabili al Cliente (es. mancata comunicazione del venditore entrante al Distributore), Audax continua la somministrazione alle condizioni delle presenti CGF sino all'effettivo subentro, salvo espressa volontà contraria del Cliente (cessazione o disattivazione); in tal caso Audax si attiva, nel rispetto dei tempi tecnici, per la disattivazione e il passaggio del Cliente, ove ne abbia diritto, al servizio di tutela della vulnerabilità o ai fornitori di ultima istanza.

Ai sensi della L. 125/2007 e della L. 124/2017 e s.m.i., i Clienti non domestici privi di fornitore nel mercato libero accedono al Servizio a Tutele Graduali (STG — Del. ARERA 362/2023/R/eel e s.m.i.) se microimprese con almeno un PdF con potenza > 15 kW in BT ovvero piccole imprese con tutti i PdF in BT, e al servizio di salvaguardia negli altri casi. I Clienti domestici privi di fornitore accedono al servizio di tutela della vulnerabilità (Del. ARERA 383/2023/R/eel e s.m.i.) se aventi diritto, ovvero al STG ai sensi della normativa vigente. In ogni caso sono fatturati al Cliente i soli consumi effettuati sino all'effettivo switching o alla cessazione/disattivazione richiesta.

Oneri di recesso anticipato. In caso di recesso anticipato da un **Contratto a tempo determinato a prezzo fisso**, il Fornitore applica, ai sensi dell'art. 6, comma 6.6, della Del. ARERA 302/2016/R/com e s.m.i., i seguenti oneri per ogni PdF, fino all'importo massimo indicato in CTE:

Onere = [Prezzo Energia − Prezzo EEX] × [(CAP ÷ 365) × GG] + (CA × GG)

Dove:

Prezzo Energia = prezzo della componente materia prima previsto nella CTE sottoscritta;

Prezzo EEX = prezzo medio del mercato a futuro di vendita di energia elettrica in Italia alla data del recesso per i mesi di mancata fornitura, pubblicato da European Energy Exchange (EEX): https://www.eex.com/en/market-data/power/futures. Se Prezzo Energia − Prezzo EEX < 0, si applica il valore 0;

CAP = consumo annuo presunto del POD, rilevato dal Distributore al momento dello switch-in;

GG = giorni mancanti alla scadenza dell'offerta a prezzo fisso dalla data di efficacia del recesso.

CA = costo giornaliero di acquisizione del cliente = (38% × costo annuo "costi di commercializzazione" in CTE) ÷ 365.

Se l'onere calcolato supera l'importo massimo indicato in CTE, si applica quest'ultimo. L'importo può essere ridotto in ragione della perdita economica diretta derivante dal recesso. L'esercizio da parte di Audax di una variazione unilaterale delle condizioni comporta la decadenza degli oneri di recesso anticipato, anche qualora il Cliente receda successivamente alla variazione e prima della scadenza del Contratto o del primo periodo di vigenza delle condizioni a prezzo fisso.

3.4 **Recesso — Clienti di grandi dimensioni.**

Sono Clienti di grandi dimensioni, ai fini del presente articolo, i Clienti diversi da quelli di cui al comma 3.3 che precede; in particolare: (a) Clienti alimentati in media tensione (MT) o alta tensione (AT); (b) Clienti multisito con almeno un PdF in MT o AT per l'energia elettrica; (c) PdR nella titolarità di un'utenza relativa ad attività di servizio pubblico o per usi diversi da domestico e condominio con consumi > 200.000 Smc/anno per il gas; (d) Clienti titolari di PdF associato ad un'utenza relativa ad attività riconosciuta di pubblica assistenza (ospedali, case di cura e di riposo, carceri, scuole); (e) Clienti multisito con almeno un PdF non rientrante tra le tipologie di cui al comma 3.3.

Tali Clienti possono recedere solo dopo la scadenza delle condizioni tecnico-economiche indicate nelle CTE, con le seguenti modalità:

(i) Per cambio fornitore: il Cliente conferisce procura al nuovo fornitore (o all'utente entrante del dispacciamento/distribuzione) affinché effettui la richiesta di switching con 12 mesi di preavviso, ai sensi dell'art. 3.3 dell'Allegato A2 alla Del. ARERA 783/2017/R/com e s.m.i. In alternativa, ai sensi della Del. ARERA 196/2019/R/com del 21 maggio 2019, il Cliente può comunicare la volontà di recesso con le modalità indicate al punto (ii).

(ii) *Per cessazione della fornitura:* il Cliente invia comunicazione scritta di recesso ad Audax con preavviso di 6 mesi dalla data di ricezione, tramite raccomandata a/r (Audax Energia S.r.l., Corso Enrico Tazzoli 235, 10137 Torino) o PEC (audaxenergia@pec.audaxenergia.it).

Oneri di recesso anticipato. In caso di recesso anticipato in violazione dei termini di preavviso, o in caso di risoluzione del Contratto per motivi non imputabili ad Audax, il Cliente corrisponde al Fornitore una penale pari a: (a) per l'energia elettrica: € 100,00 per ogni kW di potenza disponibile installata; (b) per il gas naturale: € 0,50 moltiplicati per tanti dodicesimi di Smc — relativi ai consumi annui dichiarati negli allegati contrattuali — quanti sono i mesi non riforniti fino alla scadenza indicata nelle CTE.

3.5 Il Cliente che intenda cambiare fornitore al termine del periodo di fornitura manleva Audax da ogni costo correlato a ritardi nella richiesta di switching, restando in ogni caso obbligato a corrispondere ad Audax tutti gli importi dovuti — incluse eventuali maggiorazioni, oneri e penali — sino all'effettivo inizio della fornitura da parte del nuovo fornitore. Il Cliente si obbliga altresì a tenere indenne il Fornitore da contestazioni, oneri o danni derivanti da fatti o comportamenti propri del Cliente nell'ambito del Contratto.

3.6 **Recesso dal Contratto del Fornitore** - Il Fornitore potrà recedere senza oneri, ai sensi dell'art. 7 dell'Allegato A2 alla Del. ARERA 783/2017/R/com e s.m.i., inviando comunicazione scritta al Cliente (raccomandata a/r, PEC, o altra modalità con evidenza di ricezione) con preavviso di 6 mesi (ridotto a 2 mesi per Clienti in MT/AT o con consumi gas > 200.000 Smc/anno). Il termine decorre dalla data di ricezione da parte del Cliente della comunicazione di recesso. Resta ferma la facoltà di Audax di recedere nei casi di accettazione o rifiuto di richiesta di voltura da parte di terzi sul PdF oggetto del Contratto, ai sensi della Del. ARERA 135/2021/R/eel (per l'energia elettrica) e della Del. ARERA 102/2016/R/com e s.m.i. (per il gas naturale), con comunicazione scritta nei termini e nelle modalità ivi previsti.

3.7 In ogni caso, nell'ipotesi di contratti di fornitura di energia elettrica a tempo determinato e a prezzo fisso, il Fornitore non può esercitare il diritto di recesso prima della scadenza. In relazione ai contratti di fornitura di energia elettrica a tempo indeterminato che prevedono condizioni economiche a prezzo fisso efficaci per un periodo determinato del rapporto contrattuale, il divieto di recesso opera durante la vigenza delle condizioni economiche medesime.

3.8 L'esercizio da parte di Audax o del Cliente del diritto di recesso comporterà il conseguente scioglimento dei Contratti e mandati sottoscritti ai sensi dell'art. 10 e la cessazione delle attività di somministrazione.

Art. 4 – IMPOSTE E REGISTRAZIONE

4.1 Sono a carico del Cliente tutte le imposte, tasse e tributi dovuti sulla fornitura (IVA, accise, addizionali). Informazioni sulle aliquote sono disponibili su www.audaxrenewables.it.

4.2 Il trattamento fiscale agevolato decorre dalla presentazione della documentazione idonea ad Audax (modalità: www.audaxrenewables.it). L'istanza va

trasmessa tramite: (i) PEC con allegati firmati digitalmente; (ii) via raccomandata a/r in caso di firma olografa. Per maggiori informazioni consultare www.audaxrenewables.it/faq_e_modulistica.php. In assenza di documentazione completa si applicano le aliquote ordinarie.

4.3 Eventuali differenze di imposta, sanzioni e interessi derivanti da difformità tra quanto dichiarato dal cliente e la realtà restano interamente a carico del cliente. Pertanto, il Cliente manleva e tiene indenne il Fornitore da sanzioni e interessi applicati dall'Amministrazione Finanziaria per atti, dichiarazioni o omissioni del Cliente.

4.4 Il Contratto è soggetto a registrazione solo in caso d'uso, a tassa fissa (D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131, artt. 5 e 40). Spese a carico della Parte che l'ha richiesta.

Art. 5 – ALLACCIAMENTO E ADEGUAMENTI

5.1 Il Cliente dichiara e garantisce, per l'intera durata del Contratto, che PDR e/o POD sono conformi alla normativa vigente e idonei alla fornitura. Comunica tempestivamente al Distributore ogni evento che comprometta il corretto funzionamento dei gruppi di misura.

5.2 La realizzazione e manutenzione dell'impianto interno gas (art. 1.1 lett. o) Del. ARERA 40/14/R/gas) è di esclusiva responsabilità del Cliente, ai sensi del D.M. 22 gennaio 2008 n. 37. Il Cliente è responsabile della conservazione dei contatori e adotta le soluzioni tecniche di sicurezza gas ai sensi del D.M. 18 maggio 2018.

Art. 6 – GRUPPI DI MISURA. ACCESSO E MANUTENZIONE.

6.1 I Gruppi di Misura (di seguito, "**GDM**") utilizzati sono quelli esistenti presso il PdF di proprietà del Distributore. Il Cliente che riceve gas in media pressione con GDM ≥ G40 può richiedere installazione di correttore omologato a proprie spese.

6.2 Il Cliente garantisce libero accesso ai GDM al Distributore e al Fornitore su semplice richiesta. È custode dei GDM e comunica immediatamente malfunzionamenti, anomalie, rotture di sigilli, alterazioni o manomissioni. In caso di danni a opera di terzi, sporge denuncia e ne fornisce copia al Fornitore.

6.3 **Entrambe le Parti possono richiedere al Distributore la verifica del contatore. In caso di corretto funzionamento, gli oneri sono a carico della Parte richiedente.**

6.4 ERRORI DI MISURA - Il Cliente e il Fornitore hanno diritto di richiedere al distributore locale, in contraddittorio tra loro, la verifica dei GDM per accertarne il corretto funzionamento. Qualora il Cliente decida di optare per tale possibilità dovrà comunque presentare richiesta al Fornitore che provvederà ad inoltrarla al distributore locale. Il Cliente ha diritto di presenziare alla prova di verifica. Nel caso in cui, a seguito della verifica non si riscontrassero errori di misurazione superiori ai limiti imposti dalla normativa tecnica vigente, il Cliente sarà tenuto a sostenere le spese di verifica; in caso contrario i GDM saranno sostituiti senza oneri per il Cliente finale e. In caso di ricostruzione dei consumi da parte del Distributore (essendo a quest'ultimo demandata la responsabilità della misura da parte dell'ARERA), Audax provvederà all'emissione della fattura di conguaglio e correzione dei consumi già fatturati e non.

Art. 7 – DATI TECNICI E USO DEL GAS/ENERGIA

7.1 I dati ufficiali comunicati dal Distributore/SII relativi al Punto di Prelievo prevarranno sui i dati di consumo e potenza comunicati dal Cliente in sede di sottoscrizione del Contratto.

7.2 Il gas e/o l'energia elettrica sono utilizzati esclusivamente per gli usi indicati nel Contratto. È vietata la cessione a terzi.

7.3 Il Cliente che disponga di altre disponibilità di energia elettrica predispone circuiti completamente separati e indipendenti da quelli alimentati da Audax.

Art. 8 – CESSIONE DEL CONTRATTO

8.1 Il Cliente consente sin d'ora che il contratto ed i crediti da esso derivanti possano essere ceduti dal Fornitore a terzi.

Art. 9– PROGRAMMAZIONE

9.1 Il Cliente, su semplice richiesta del Fornitore, sarà tenuto a comunicare il proprio programma di prelievo e si obbliga altresì ad aggiornarlo nel caso in cui, per qualsiasi ragione, ne venisse meno l'attendibilità. In caso di sensibili scostamenti rispetto al dato reale di consumo, il Fornitore avrà diritto di modificare le condizioni contrattuali, secondo quanto previsto dal successivo art. 24 (Modifiche al contratto - Variazioni unilaterali delle condizioni contrattuali e facoltà di recesso del cliente).

Art. 10 – PROCURA PER RECEDERE E MANDATI DI CONNESSIONE DISTRIBUZIONE, TRASPORTO E DISPACCIAMENTO, MISURA E SERVIZI ACCESSORI

10.1 Con la conclusione del Contratto, il Cliente conferisce irrevocabilmente ad Audax e/o all'utente del dispacciamento/distribuzione entrante apposita procura esclusiva a titolo gratuito a recedere, per conto e in nome del Cliente, dal contratto con il precedente fornitore, ai sensi dell'art. 3, comma 3.1 dell'Allegato A1 alla Del. ARERA 783/2017/R/com e s.m.i., trascorsi i termini per il diritto di ripensamento.

10.2 Il Cliente conferisce al Fornitore i seguenti mandati a titolo gratuito, esclusivo e irrevocabile: (i) mandato senza rappresentanza per la sottoscrizione del contratto di dispacciamento con Terna S.p.A. e del contratto di trasporto con il Distributore elettrico; (ii) mandato con rappresentanza per l'accettazione delle condizioni predisposte dal Distributore e la sottoscrizione del contratto di connessione; (iii) mandato senza rappresentanza per inoltro di pratiche ai sensi del **TIT (Del. ARERA 615/2023/R/eel e s.m.i. – https://www.arera.it/atti-e-provvedimenti/dettaglio/23/616-23**; (iv) mandato con rappresentanza per tutte le attività connesse (allacciamenti, volture, attivazioni, spostamenti GDM, gestione dati di consumo).

10.3 Il Cliente conferisce ad Audax mandato con rappresentanza esclusivo e irrevocabile per la stipulazione dei contratti di connessione in nome e per conto del Cliente e per l'esecuzione delle attività connesse. Il Cliente rimane titolare del rapporto con il Distributore. Alla cessazione del Contratto il Fornitore cessa di svolgere le attività in nome e per conto del Cliente.

10.4 Il Cliente dichiara di conoscere i contenuti dei contratti di dispacciamento, trasporto e connessione e di essere tenuto a: (i) mantenere gli impianti in sicurezza; (ii) non effettuare prelievi fraudolenti; (iii) permettere ispezioni; (iv) non manomettere i contatori; (v) pagare i corrispettivi al Distributore, anticipati da Audax e riaddebitati. Il Cliente tiene indenne il Fornitore da responsabilità derivanti da inadempimenti di questi obblighi.

10.5 Il Fornitore può nominare sub-mandatari. I mandati si estinguono automaticamente alla cessazione del Contratto.

10.6 Il Cliente si impegna a sostenere tutti, nessuno escluso, gli oneri e costi derivanti dalla stipula ed esecuzione del contratto di dispacciamento, del contratto di trasporto dell'energia elettrica e/o del gas contratto di connessione e a tenere indenne Audax in relazione a qualsiasi onere e costo derivante dall'esecuzione dei mandati conferiti con il presente Contratto.

Art. 11 – RILEVAZIONE DEI CONSUMI. UTILIZZO DEI DATI DI MISURA. AUTOLETTURA

11.1 La rilevazione dei consumi è effettuata dal Distributore competente, responsabile della misura ai sensi della normativa ARERA. I dati di misura sono trasmessi al Fornitore tramite il SII.

11.2 **Rilevazione consumi — Gas naturale.** I consumi vengono rilevati sulla base dei dati messi a disposizione dal Distributore, che ai sensi del TIVG (Allegato A alla Del. ARERA 100/2023/R/com e s.m.i.) effettua i tentativi di lettura con la seguente frequenza minima: (a) ≤ 500 Smc/anno: almeno 1 tentativo/anno; (b) > 500 e ≤ 1.500 Smc/anno: almeno 2 tentativi/anno; (c) > 1.500 e ≤ 5.000 Smc/anno: almeno 3 tentativi/anno; (d) > 5.000 Smc/anno: almeno 1 tentativo/mese.

Per i PDR dotati di **smart meter** il Distributore effettua una lettura mensile con dettaglio giornaliero (o, per contatori G4/G6, mensile senza dettaglio giornaliero). In caso di lettura non andata a buon fine, la stessa viene acquisita e messa a disposizione contestualmente alle letture del mese successivo. Per PDR con gruppi di misura inaccessibili o parzialmente accessibili, il Distributore effettua un ulteriore tentativo entro il mese successivo al secondo tentativo fallito consecutivo, anche in fasce orarie diverse. Per le nuove attivazioni di PDR ≤ 5.000 Smc/anno, il Distributore effettua un tentativo entro 6 mesi dalla data di attivazione.

Se i volumi sono rilevati da misuratori non dotati di correttore alle condizioni standard, ai sensi della Del. ARERA 367/2014/R/gas, i volumi sono adeguati mediante il Coefficiente C comunicato dal Distributore.

In caso di tentativo di lettura fallito, Audax ne informa il Cliente in bolletta e procede alla fatturazione su consumi presunti stimati. Il Distributore pubblica il calendario dei passaggi dei propri incaricati sul proprio sito e prende in carico le autoletture lasciate anche tramite nota cartacea affissa alla porta. In caso di tentativo fallito, lascia al Cliente comunicazione scritta.

11.3 **Rilevazione consumi — Energia elettrica.** I consumi vengono rilevati sulla base dei dati messi a disposizione dal Distributore, che ai sensi dell'Allegato B alla Del. ARERA 616/2023/R/eel (TIME) effettua: (a) per POD trattati per fasce ai sensi del TIS (Del. ARERA ARG/elt 107/09 e s.m.i.): raccolta mensile delle misure, inclusi ove consentito i dati di potenza attiva massima su base quarto d'ora; (b) per POD trattati monorari ai sensi del TIS: (b.1) almeno 1 tentativo/anno per potenza disponibile ≤ 16,5 kW; (b.2) almeno 1 tentativo/mese per potenza disponibile > 16,5 kW.

La fatturazione su dati stimati è adottata esclusivamente quale misura residuale in assenza di dati effettivi o autoletture validate, nell'ordine di priorità obbligatorio stabilito dall'art. 5.1 del TIF (Del. ARERA 463/2016/R/com e s.m.i., da ultimo modificata dalla Del. 315/2024/R/com, in vigore dal 01.07.2025 — https://www.arera.it/fileadmin/allegati/docs/16/TIF_All_a_aggiornato_dal_1__luglio_2025__463-16_.pdf). Qualora la bolletta contenga importi su dati stimati, il Cliente è informato che detti importi potranno essere oggetto di ricalcolo.

Indennizzi automatici per dati stimati — ai sensi del TIF vigente (Del. 463/2016/R/com e s.m.i.): (a) per l'**energia elettrica**: qualora il Distributore abbia messo a disposizione esclusivamente dati stimati per **2 mesi consecutivi** (per POD trattati per fasce), è riconosciuto al Cliente un indennizzo automatico di **€ 10,00**; (b) per il **gas naturale**: è riconosciuto un indennizzo automatico di **€ 10,00** al Cliente titolare di PDR con smart meter (i) ≤ 500 Smc/anno qualora la lettura non sia raccolta per **6 mesi consecutivi**; (ii) > 500 e ≤ 5.000 Smc/anno qualora la lettura non sia raccolta per **3 mesi consecutivi**.

11.4 **Utilizzo dei dati di misura e stima dei consumi.** Ai fini della bolletta di periodo, Audax utilizza i dati di misura nel seguente ordine, ai sensi dell'art. 5.1 TIF — Del. ARERA 463/2016/R/com e s.m.i.: (a) dati di misura effettivi messi a disposizione dal Distributore; (b) autoletture del Cliente validate dal Distributore ai sensi dell'art. 16 del TIVG (Del. ARERA 100/2023/R/com e s.m.i.) e dell'art. 15 del TIME (Allegato B alla Del. ARERA 616/2023/R/eel e s.m.i.); (c) dati di misura stimati — solo in assenza dei precedenti.

In caso di stima (lett. c), Audax procede alla stima dei consumi nel rispetto degli artt. 6.2 e 10 del TIF con i seguenti criteri:

(i) **Energia elettrica** — per priorità: dati storici effettivi del Cliente relativi al mese corrispondente dell'anno precedente, qualora la fornitura sia attiva con Audax da oltre 12 mesi; in alternativa: (consumo annuo presunto indicato dal Distributore ÷ 365) × giorni fatturati.

Codice Agenzia	Codice Commerciale Audax	Cognome e Nome dell'Agente presente alla sottoscrizione del contratto	Firma dell'Agente

(ii) **Gas naturale** —per priorità: dati storici effettivi del Cliente relativi al mese corrispondente dell'anno precedente, qualora la fornitura sia attiva con Audax da oltre 12 mesi; in alternativa Audax utilizzerà la seguente formula basata sul profilo di prelievo comunicato dal Distributore: (somma dei coefficienti SII per il profilo del Cliente × consumo annuo) ÷ 100.

I Dati del Distributore prevalgono, ai fini contrattuali, sulle dichiarazioni del Modulo di Adesione in caso di discordanza. Per l'energia elettrica, in assenza del dato di potenza effettiva dal Distributore, Audax addebita in stima la quota potenza sulla base della potenza impegnata o disponibile dichiarata dal Distributore, salvo conguaglio alla prima bolletta utile con dato effettivo disponibile. In caso di contestazione, il Cliente può richiedere la verifica delle letture ricevute dal Distributore.

11.5 **Servizio di autolettura.** Per i Clienti non dotati di smart meter — gas e energia elettrica — e per i Clienti di energia elettrica alimentati in BT trattati monorari ai sensi del TIS (Del. ARERA ARG/elt 107/09 e s.m.i.), Audax mette a disposizione un servizio di autolettura negli **ultimi 5 giorni di ogni mese** tramite: (i) Servizio Clienti ai recapiti di cui all'art. 21.2; (ii) e-mail: info@audaxrenewables.it; (iii) Area personale My Audax (www.audaxrenewables.it) o App My Audax. L'autolettura validata dal Distributore è equiparata a misura effettiva rilevata.

Art. 12 – GARANZIE

12.1 Salvo diverse indicazioni nelle CTE, Audax può richiedere al Cliente un deposito cauzionale a garanzia delle obbligazioni contrattuali, nei seguenti importi massimi:

- **Clienti domestici: fino a € 80,00 per PdF.**
- **Clienti business:** importo calcolato per ogni PdF con la seguente formula: **[(Prezzo materia prima × 2 × Consumo annuo presunto) ÷ 12] × 5**, dove: (i) Prezzo materia prima = valore massimo pubblicato su GME negli ultimi 12 mesi (https://www.mercatoelettrico.org); (ii) Consumo annuo presunto = dato del Distributore o, in mancanza, consumo indicato nella bolletta allegata al Contratto.

Il deposito cauzionale non è dovuto nei seguenti casi: *(i)* il Cliente attiva o mantiene attivo il pagamento tramite addebito diretto su conto corrente (SDD/SEPA), addebito su carta di credito o domiciliazione postale; *(ii)* il Cliente beneficia del bonus sociale elettrico o gas riconosciuto ai sensi della normativa vigente. Nel caso in cui la procedura SDD venga attivata in ritardo o venga meno nel corso del rapporto contrattuale, il Fornitore si riserva la facoltà di richiedere il versamento del deposito cauzionale, salva la restituzione in caso di successivo ripristino dell'addebito diretto.

12.2 In caso di mancato pagamento del deposito cauzionale, Audax può richiedere al Distributore la sospensione della fornitura nel rispetto della normativa applicabile.

12.3 Il deposito cauzionale è addebitato, a decorrere dalla data di perfezionamento del Contratto, con apposita fattura. Il Fornitore ha altresì facoltà di richiedere o adeguare il deposito nella prima bolletta utile qualora: (i) anche un solo pagamento SDD non sia andato a buon fine; oppure (ii) la compagnia assicurativa comunichi la riduzione della copertura o il servizio di scoring creditizio segnali il declassamento del Cliente per mutate condizioni economico-finanziarie.

12.5 In caso di inadempimento del Cliente, Audax può incamerare il deposito o escutere la fideiussione fino a concorrenza del proprio credito. Il Cliente è tenuto a ricostituire il deposito o rinnovare la fideiussione per l'intero importo entro 15 giorni dall'escussione. In corso di rapporto, Audax può richiedere adeguamenti del deposito o della fideiussione qualora i consumi effettivi superino del 20% quelli dichiarati nel Modulo di Adesione.

12.6 **Restituzione del deposito — Clienti domestici e microimprese**: Il deposito cauzionale è fruttifero al tasso legale (tasso di interesse legale ex art. 1284 c.c., attualmente 2% annuo dal 01.01.2025 — D.M. Economia 10.12.2024) ed è restituito al Cliente nell'ultima fattura (bolletta di chiusura), salvo compensazione con eventuali importi insoluti. Qualora il Cliente abbia fatture insolute, il deposito è imputato a parziale copertura del debito; in ogni caso il deposito è restituito maggiorato degli interessi legali maturati dalla data di versamento fino alla data di restituzione.

12.7 **Restituzione del deposito — Clienti business**: la presente disposizione si applica ai Clienti diversi da quelli indicati all'art. 12.5, ossia a persone fisiche o giuridiche che agiscono nell'esercizio della propria attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale, con organico pari o superiore a dieci persone oppure con fatturato annuo o totale di bilancio annuo superiori a due milioni di euro. Il deposito cauzionale è **infruttifero**. L'importo versato a titolo di deposito cauzionale è restituito al Cliente, alla cessazione del Contratto, **al suo valore nominale**, contestualmente alla fattura di chiusura, sempre che non sia trattenuto, in tutto o in parte, a saldo di eventuali fatture rimaste insolute.

12.8 Il Cliente proveniente dal Servizio di Ultima Istanza (FUI) o dal Servizio di Default è informato che Audax, al momento della richiesta di switch-in, è obbligata a formulare al venditore uscente una proposta irrevocabile di acquisto del credito relativo alle ultime due fatture emesse. In conseguenza, Audax può richiedere al Cliente, a partire dalla comunicazione di cessione del credito, la costituzione e/o l'adeguamento del deposito o della fideiussione ai sensi dell'art. 12.1, maggiorato dell'importo del credito ceduto, oltre all'addebito e ribaltamento del credito ceduto nella prima fattura utile del cliente.

Art. 13 – CONDIZIONI TECNICO ECONOMICHE DELLA FORNITURA

13.1 Le condizioni economiche della fornitura sono indicate nelle CTE (Offerta Tecnica ed economica) allegate al Contratto. I corrispettivi regolati (trasporto, oneri sistema, dispacciamento) sono quelli pubblicati da ARERA su www.arera.it e accessibili tramite il QR code o link riportato nelle CTE. Per confrontare le offerte disponibili sul mercato libero: www.ilportaleofferte.it (Portale Offerte ARERA).

13.2 Sono posti a carico del Cliente tutti i diritti, i costi, gli oneri e i tributi che Audax è tenuta a pagare in relazione al Contratto per la somministrazione di gas naturale e di energia elettrica e, ove prevista, per la prestazione di servizi aggiuntivi, quali gli oneri e i costi derivanti dalla stipula ed esecuzione del contratto di dispacciamento, distribuzione, trasporto e del contratto di connessione. In ogni caso, il Cliente è tenuto al pagamento dei contributi, oneri e costi di competenza:

a) per l'energia elettrica: (i) del dispacciamento, ai sensi del TIDE (Testo integrato del dispacciamento elettrico, Allegato A alla deliberazione ARERA 345/2023/R/eel, nella revisione 4 approvata con deliberazione ARERA 227/2025/R/eel, e ss.mm.ii.) e del TIS (Testo integrato delle disposizioni per la regolazione delle partite fisiche ed economiche del servizio di dispacciamento — settlement, Allegato A alla deliberazione ARERA ARG/elt 107/09 e ss.mm.ii.), nonché (ii) del distributore locale relativi alle singole prestazioni di cui al TIME (Testo integrato delle disposizioni per l'erogazione del servizio di misura, Allegato A alla deliberazione ARERA 616/2023/R/eel e ss.mm.ii.) e al TIQD (Testo integrato della regolazione output-based del servizio di distribuzione, Allegato A alla deliberazione ARERA 617/2023/R/eel e ss.mm.ii.);

b) per il gas naturale: dei corrispettivi e tariffe (i) relativi al servizio di distribuzione e misura di cui al RTDG (Regolazione tariffaria dei servizi di distribuzione e misura del gas, Allegato A alla deliberazione ARERA 737/2022/R/gas e ss.mm.ii.), (ii) relativi al servizio di trasporto e misura del gas di cui alla deliberazione ARERA 139/2023/R/gas (RTTG 2024-2027) e ss.mm.ii., (iii) degli oneri di sbilanciamento ai sensi del TIB (Testo integrato del bilanciamento del gas naturale, Allegato A alla deliberazione ARERA 312/2016/R/gas e ss.mm.ii.) e (iv) dei corrispettivi e oneri previsti dal TIVG (Testo integrato delle attività di vendita al dettaglio di gas naturale e gas diversi da gas naturale distribuiti a mezzo di reti urbane, approvato con deliberazione ARERA 100/2023/R/com e ss.mm.ii.).

I Clienti di grandi dimensioni di cui all'articolo 3.4 che abbiano richiesto la fornitura di gas saranno tenuti a pagare altresì qualsiasi onere addebitato dal trasportatore competente relativamente alle capacità di trasporto del gas conferite, ai sensi della deliberazione ARERA 72/2023/R/gas e del Codice di Rete di SNAM Rete Gas, per gli interi anni termici in cui Audax avrà fornito gas al Cliente, anche se il contratto fosse sciolto anticipatamente prima della conclusione dell'anno termico.

Per il gas naturale, ove le CTE prevedano l'adeguamento territoriale al contenuto energetico, si applica un Potere Calorifico Superiore P = 0,03852 GJ/Smc e un coefficiente di conversione C = 1 ai sensi dell'art. 6 del RTDG (Del. ARERA 737/2022/R/gas e ss.mm.ii.); in assenza di apparecchiatura di correzione alle condizioni standard, si applica il valore di C determinato dal distributore.

13.3 Per ogni richiesta inoltrata dal Fornitore al Distributore competente, Trasportatore e/o al SII (i.e. richieste di voltura/subentro, disattivazione, aumento/diminuzione di potenza, ecc.), il Cliente è tenuto: (i) al pagamento dei costi del Distributore (pubblicati sul suo sito web), addebitati sulla prima bolletta utile; (ii) al pagamento di un corrispettivo forfettario (IVA, imposte e tasse escluse) stabilito da Audax a copertura dei costi di gestione, come da tabella e relativi moduli di riferimento.

Gas naturale	
Tipo pratica	**Corrispettivo forfettario determinato da Audax (IVA, tasse e imposte escluse)**
Attivazione Semplice	50 €
Attivazione Complessa	70 €
Voltura	45 €
Disattivazione su richiesta del cliente	80 €
Cessazione per rifiuto di voltura	80 €
Preventivo nuovo impianto	45€ (per preventivo con imponibile inferiore a 500€)
	70€ (per preventivo con imponibile compreso tra 500€ e 2.500€)
	90 € (per preventivo con imponibile superiore a 2.500€)
Preventivo nuovo allaccio	45€ (per preventivo con imponibile inferiore a 500€)
	70€ (per preventivo con imponibile compreso tra 500€ e 2.500€)
	90 € (per preventivo con imponibile superiore a 2.500€)
Riattivazione post morosità	45 €
Verifica metrologica	45€ (per preventivo con imponibile inferiore a 500€)
	70€ (per preventivo con imponibile compreso tra 500 € e 2.500 €)
	90€ (per preventivo con imponibile superiore a 2.500€)
Energia elettrica	
Tipo pratica	**Corrispettivo forfettario determinato da Audax (IVA, tasse e imposte escluse)**
Attivazione Complessa	50€

Codice Agenzia | Codice Commerciale Audax | Cognome e Nome dell'Agente presente alla sottoscrizione del contratto | Firma dell'Agente

Attivazione complessa + modifica potenza	50€
Attivazione Semplice	50 €
Attivazione semplice + modifica potenza	50€
Voltura	45 €
Disattivazione su richiesta del cliente	45 €
Modifica potenza	45€ (per preventivo con imponibile inferiore a 500€)
	70€ (per preventivo con imponibile compreso tra 500€ e 2.500€)
	90€ (per preventivo con imponibile superiore a 2.500€)
Riattivazione post morosità	45 €
Spostamento contatore	45€ (per preventivo con imponibile inferiore a 500€)
	70€ (per preventivo con imponibile compreso tra 500€ e 2.500€)
	90€ (per preventivo con imponibile superiore a 2.500€)
Verifica contatore	45€ (per preventivo con imponibile inferiore a 500€)
	70€ (per preventivo con imponibile compreso tra 500€ e 2.500€)
	90€ (per preventivo con imponibile superiore a 2.500€)

Il corrispettivo forfettario è dovuto anche in caso di successiva rinuncia alla pratica da parte del Cliente.

13.4 Il periodo di validità delle CTE è indicato nelle medesime; alla scadenza, le condizioni ivi previste continuano ad applicarsi. Nei casi di seguito indicati il Fornitore è tenuto a comunicare le variazioni in forma scritta su supporto durevole, preventivamente accettato dal Cliente, con i preavvisi minimi seguenti:

- **Evoluzioni automatiche** (aumento di corrispettivi unitari, scadenza/riduzione di sconti, passaggio fisso/variabile o variabile/fisso) nell'arco di 12 mesi: preavviso **non inferiore a 2 mesi** rispetto al termine dei 12 mesi.
- **Rinnovo con nuove condizioni economiche**, ove il contratto preveda: (a) validità delle condizioni per un periodo predefinito, (b) facoltà del Fornitore di applicare, per un nuovo periodo predefinito, condizioni diverse, (c) decorrenza delle nuove condizioni alla scadenza di cui a (a), con riconoscimento del diritto di recesso al Cliente: preavviso **non inferiore a 3 mesi** rispetto alla decorrenza delle nuove condizioni.

In caso di mancato rispetto dei termini e modalità di preavviso sopra indicati, il Fornitore corrisponde al Cliente un indennizzo automatico di **€ 30,00**, comunque entro **8 mesi** dalla data del mancato rispetto, secondo le modalità di cui all'art. 21 del TIQV (Del. ARERA 413/2016/R/com e ss.mm.ii., versione in vigore dal 01.01.2026).

13.5 Tutte le condizioni obbligatorie imposte per legge o per provvedimenti delle Pubbliche Autorità si intenderanno automaticamente recepite. Qualora, nel corso dell'esecuzione del Contratto, le componenti, i termine e le condizioni e/o i parametri tariffari previsti dalle delibere ARERA o da provvedimenti di altre autorità competenti dovessero subire variazioni, si intenderanno impaditamente applicati al Contratto, anche in deroga al medesimo e di essi si terrà conto ai fini della determinazione del corrispettivo dovuto dal Cliente in fase di fatturazione, nella stessa misura e a partire dalla stessa data di efficacia stabilita da ARERA o da altro organo competente, senza che tali adeguamenti di natura regolatoria costituiscano variazione unilaterale delle condizioni contrattuali ai sensi dell'art. 13, comma 2, del Codice di Condotta Commerciale (Allegato A alla deliberazione ARERA 366/2018/R/com e ss.mm.ii.).

13.6 I corrispettivi commerciali possono essere variati con le modalità dell'art. 22. Le variazioni dei corrispettivi regolati si recepiscono automaticamente ai sensi dell'art.

Art. 14 – FATTURAZIONE

14.1 Salvo diversa indicazione nelle CTE, la fatturazione avviene mensilmente, in deroga al TIF. Il Fornitore può modificare la periodicità dandone comunicazione al Cliente, anche in bolletta, con effetto dal ciclo successivo. Il Fornitore può non emettere bolletta per importi inferiori a €10,00, addebitandoli sulla prima bolletta utile di importo superiore a tale soglia.

14.2 La fatturazione è da intendersi in acconto e salvo conguaglio, errori od omissioni. In caso di inesattezza, il Cliente può chiederne la rettifica; il Fornitore darà corso alla rettifica secondo quanto previsto dal TIQV (Del. ARERA 413/2016/R/com e s.m.i). In caso di malfunzionamento del contatore gas o elettrico, il Fornitore fatturerà i consumi relativi al periodo di malfunzionamento come ricostruiti dal distributore competente secondo la normativa vigente.

In assenza di letture effettive, la fatturazione avviene su base stimata con conguaglio alla prima bolletta utile successiva. La fatturazione su dati stimati è adottata esclusivamente nei casi in cui non siano disponibili dati di misura effettivi o autoletture validate, nel rispetto dell'ordine di priorità obbligatorio stabilito dall'art. 5.1 del TIF (Del. ARERA 463/2016/R/com e s.m.i.)). Qualora la bolletta contenga importi basati su dati stimati, il Cliente è informato che detti importi potranno essere oggetto di successivo ricalcolo.

14.3 La bolletta è inviata preferibilmente tramite posta elettronica all'indirizzo e-mail fornito dal Cliente in fase di adesione o successivamente comunicato. Su scelta del Cliente, la bolletta può essere inviata tramite posta ordinaria, senza alcun costo aggiuntivo. Nei casi in cui il Cliente abbia scelto la **modalità di invio** via e-mail, lo stesso ha l'onere di stampare e conservare la bolletta ricevuta ai fini delle vigenti disposizioni di legge, impegnandosi a comunicare al Fornitore eventuali variazioni dell'indirizzo e-mail nonché di qualsiasi altro dato, tramite e-mail all'indirizzo info@audaxrenewables.it, tramite l'Area Cliente (My Audax) sul sito www.audaxrenewables.it o tramite l'App. In difetto, si considerano correttamente inviate e ricevute le fatture trasmesse all'ultimo indirizzo e-mail noto al Fornitore.

14.4 In caso di cessazione, la bolletta di chiusura — contenente la restituzione del deposito cauzionale — è emessa entro 6 settimane dalla cessazione. Se alla scadenza il distributore non ha ancora reso disponibili i dati di misura definitivi, il Fornitore emette comunque la bolletta entro tale termine, utilizzando nell'ordine: l'autolettura del Cliente ancorché non ancora validata, ovvero dati stimati (TIF, art. 11.4). La bolletta indicherà il carattere provvisorio dei consumi e il successivo conguaglio sarà contabilizzato nella prima bolletta utile.

14.5 Il Fornitore invia al Cliente le fatture in **formato sintetico** secondo lo schema della «Bolletta dei clienti finali di energia» (Del. ARERA 315/2024/R/com e s.m.i). Il Cliente può in ogni caso visualizzare e scaricare la **bolletta con il dettaglio dei costi** dall'Area Cliente My Audax, accessibile da www.audaxrenewables.it, o dall'App My Audax.

14.6 A partire dal 1° gennaio 2019, la fattura fiscalmente valida è emessa in formato elettronico e resa disponibile tramite il Sistema di Interscambio *(SdI)* dell'Agenzia delle Entrate nell'area riservata del Cliente. Per i clienti business è inviata altresì, in formato PDF di cortesia, all'indirizzo e-mail comunicato dal Cliente in fase di conclusione del Contratto.

14.7 Sul sito www.audaxrenewables.it è pubblicata e scaricabile la Guida alla lettura della bolletta, contenente la descrizione completa delle singole voci degli importi fatturati, in linguaggio semplice e coerente con il Glossario approvato da ARERA (Del. 204/2025/R/com e s.m.i.).

14.8 Qualora sia previsto nelle CTE l'adeguamento su base territoriale dei corrispettivi unitari, dovuti in proporzione al consumo di gas naturale, al contenuto energetico del gas fornito deve essere applicato un valore del Potere Calorifico Superiore del gas naturale pari a P=0,03852 GJ/Smc. Inoltre, i corrispettivi unitari dovuti in proporzione al consumo di gas naturale dovranno essere indicati assumendo come valore del coefficiente di conversione dei volumi C, definito dall'articolo 6 della RTDG, il valore C=1; segnalando che nel caso in cui il punto di riconsegna, ove il gruppo di misura sia installato, non sia dotato di apparecchiatura per la correzione delle misure alle condizioni standard, la correzione a fini tariffari dei volumi misurati avverrà in base al valore del coefficiente C applicabile.

14.9 **Note di Credito.**

(i) **Credito emergente da rettifica di fatturazione** su fattura già pagata, a seguito di reclamo scritto del Cliente: il Fornitore accredita la somma non dovuta entro **60 giorni solari** dal ricevimento del reclamo scritto (ovvero entro **90 giorni solari** in caso di fatturazione quadrimestrale), ai sensi degli artt. 5.1 e 5.2 del TIQV (Del. ARERA 413/2016/R/com e s.m.i.). In ogni caso, ove il credito ecceda l'importo addebitato in bolletta, il Fornitore corrisponde il saldo mediante accredito sulla prima bolletta emessa successiva alla data di emissione della nota di credito, sempre che il Cliente abbia provveduto al pagamento di tutte le precedenti fatture rimessa diretta entro il medesimo termine. In caso contrario, la nota di credito sarà emessa e compensata con i debiti pregressi. Ove il credito ecceda eventuali importi a debito residui, o in caso di mancanza di ulteriore bolletta, il Fornitore corrisponde il saldo al Cliente mediante rimessa diretta contestualmente all'emissione della bolletta di chiusura.

(ii) **Credito emergente dalla bolletta di chiusura** (conguaglio finale, restituzione deposito cauzionale o altre partite a credito): il relativo importo è accreditato nella bolletta di chiusura, che il Fornitore emette entro **6 settimane** dalla data di cessazione ai sensi dell'art. 11 del TIF (Del. ARERA 463/2016/R/com e s.m.i.). Ove il credito ecceda eventuali importi a debito residui, o in caso di tempestico pagamento di tutte le fatture emesse ed in mancanza di ulteriore bolletta, il Fornitore corrisponde il saldo al Cliente mediante rimessa diretta o qualsiasi altro mezzo comunicato dal cliente successivamente all'emissione della bolletta di chiusura. La restituzione è condizionata all'integrale pagamento da parte del Cliente di tutte le fatture precedenti; in caso contrario, il credito è compensato con i debiti pregressi fino a concorrenza.

(iii) **Credito emergente da rettifica di doppia fatturazione**: il Fornitore accredita la somma non dovuta entro **15 giorni solari** dal ricevimento della richiesta scritta, ai sensi dell'art. 6.1 e 6.2 del.

14.10 **Indennizzi:** In caso di ritardo nell'emissione della bolletta, il Fornitore corrisponde al Cliente, nella prima bolletta utile, i seguenti indennizzi automatici (TIF, Del. 463/2016/R/com e s.m.i., Artt. 15-16), applicabili ai PdF in bassa tensione e ai clienti gas con consumi complessivi inferiori a 200.000 Smc/anno:

- *Bolletta di periodo* (art. 16 TIF): €6,00 per ritardi fino a 10 giorni solari, +€2,00 ogni 5 giorni ulteriori, fino a €20,00 per ritardi fino a 45 giorni; €40,00 tra 46 e 90 giorni; €60,00 oltre 90 giorni.
- *Bolletta di chiusura* (art. 18 TIF): €4,00 per ritardi fino a 10 giorni solari, +€2,00 ogni 10 giorni ulteriori, fino a €22,00 per ritardi pari o superiori a 90 giorni.

- *Dato di misura di chiusura* (art. 19 TIF): qualora il distributore renda disponibili i dati di misura funzionali alla cessazione oltre 30 giorni dalla cessazione stessa, il Cliente ha diritto a un indennizzo di €35,00 a carico del distributore, riconosciuto tramite il Fornitore.

14.11 **Prescrizione biennale.** Ai sensi della Legge di Bilancio 2020 (L. 27 dicembre 2019, n. 160) e in attuazione della Del. ARERA 569/2018/R/com e s.m.i., la **prescrizione biennale** si applica: per le forniture di energia elettrica, ai diritti al corrispettivo relativi a fatture con scadenza successiva al 1° marzo 2018, in relazione a utenze domestiche e non domestiche connesse in bassa tensione; per le forniture di gas naturale, ai diritti al corrispettivo relativi a fatture con scadenza successiva al 1° gennaio 2019, in relazione a utenze domestiche, condomini il cui titolare non sia una persona giuridica e non destinati ad attività produttive, e utenze del servizio pubblico, in ogni caso con consumi annui complessivi inferiori a 200.000 Smc. In questi casi, i Clienti hanno il diritto di eccepire la prescrizione del credito relativo a importi che il Fornitore avrebbe dovuto fatturare più di 2 (due) anni prima, nonché il diritto a non versare gli importi fatturati nei casi di rettifiche di dati di misura relative a periodi superiori a 2 (due) anni. A far data dal 1° gennaio 2020, la prescrizione opera per il mero decorso del tempo, indipendentemente dalla causa del ritardo nella rilevazione dei dati di consumo o nella fatturazione. La prescrizione si interrompe esclusivamente mediante atti formali di costituzione in mora ai sensi dell'art. 2943 c.c. (raccomandata con avviso di ricevimento o PEC, SERQC); non costituiscono atti interruttivi il recapito della bolletta o i solleciti telefonici. Resta ferma la facoltà del Fornitore di opporre, con onere della prova a proprio esclusivo carico, la causa ostativa di cui all'art. 2941 n. 8 c.c.

Il Fornitore è tenuto a informare il Cliente della possibilità di eccepire la prescrizione contestualmente all'emissione della fattura contenente importi riferiti a consumi risalenti a più di 2 anni e comunque almeno 10 giorni prima della scadenza del **pagamento, fornendo apposito modulo e recapiti per l'inoltro della richiesta.**

Art. 15 – PAGAMENTO

15.1 Il Cliente si impegna a pagare ad Audax l'intero importo indicato in bolletta entro la data di scadenza ivi indicata, che non sarà inferiore a 20 (venti) giorni dalla data di emissione, ai sensi dell'art. 7.1 del TIF (Del. ARERA 463/2016/R/com e s.m.i.). Il Cliente è tenuto al pagamento integrale entro scadenza. Il pagamento non può essere sospeso, differito o ridotto per alcun motivo, neanche in caso di contestazione della bolletta, fatta salva la facoltà del Cliente di sospendere il pagamento della sola quota specificamente contestata mediante reclamo scritto formale, nei limiti e con le modalità previste dal TIQV (Del. ARERA 399/2025/R/com e s.m.i. – https://www.arera.it/atti-e-provvedimenti/dettaglio/25/399-25), né il pagamento può essere compensato con crediti verso il Fornitore, salvo accordo scritto tra le Parti.

15.2 Il Cliente rimane direttamente responsabile verso il Fornitore del pagamento dell'energia elettrica e del gas naturale, delle imposte e tasse, nonché delle altre obbligazioni previste dal Contratto, per tutto il periodo in cui è intestatario della fornitura o del PdF oggetto del Contratto.

15.3 **Modalità di pagamento.** Il pagamento può essere effettuato tramite: bollettino postale presso uffici postali; addebito diretto su conto corrente con SEPA Direct Debit (SDD), senza costi aggiuntivi. L'eventuale disponibilità di ulteriori modalità di pagamento sarà comunicata da Audax con apposita nota in bolletta e/o sul proprio sito web www.audaxrenewables.it.

In caso di mancato buon fine dell'addebito SEPA, il pagamento deve essere effettuato dal Cliente tramite bonifico bancario sui conti indicati in bolletta. Inoltre, il Cliente ha la facoltà di effettuare il pagamento con carta di credito, tramite area clienti o App MyAudax.

Qualora il contratto preveda il SDD come unico metodo di pagamento, la mancata attivazione, la revoca, il rifiuto anche di un solo addebito o il mancato buon fine per cause non imputabili ad Audax conferisce al Fornitore la facoltà di richiedere la costituzione di un deposito cauzionale ai sensi dell'art. 12.2 e/o di risolvere il contratto previa comunicazione dell'art. 1456 c.c., fatta salva ogni altra azione a tutela degli interessi del Fornitore.

15.4 In assenza di una dichiarazione del Cliente ai sensi dell'art. 1193 c.c., i pagamenti, anche parziali, si intendono riferiti ai crediti con scadenza più remota. All'interno di ciascun credito, l'imputazione avviene secondo il seguente ordine: (i) spese per la materia energia; (ii) ricalcoli; (iii) spese per il trasporto e la gestione del contatore; (iv) spese per oneri di sistema; (v) IVA e accise; (vi) interessi moratori; (vii) canone RAI.

15.5 **Rateizzazioni.**

(i) Rateizzazione obbligatoria: Audax è tenuta a concedere la possibilità di pagare ratealmente una o più bollette nei seguenti casi, ai sensi della Del. ARERA 463/2016/R/com, come modificato dalla Delibera 25 febbraio 2025 63/2025/R/com:

- **A tutti i clienti in caso di blocco di fatturazione (art. 11)**: per bollette di importo superiore a €50,00 emesse in caso di mancato rispetto, anche episodico, della periodicità di fatturazione contrattualmente o normativamente prevista, il Cliente ha diritto di richiedere la rateizzazione **entro la scadenza della bolletta**. Le rate sono di importo costante, in numero non inferiore a 2 e pari almeno al numero di bollette stimate ricevute prima di quella da rateizzare, con periodicità corrispondente a quella di fatturazione; non sono cumulabili.
- **Titolari di bonus sociale per disagio economico o fisico**. Ai sensi della Del. ARERA 63/2021/R/com e ss.mm.ii., in caso di mancato pagamento di una o più fatture durante il periodo di agevolazione, il Fornitore è tenuto ad offrire la rateizzazione del debito, con le seguenti condizioni: (a) prima rata ≤ 30% del debito oggetto di costituzione in mora; (b) debito minimo: €20,00; (c)richiesta entro 30 giorni dalla scadenza; (d) rate non cumulabili, con periodicità corrispondente alla fatturazione, comunque non inferiori a due; (e) nessun interesse o costo aggiuntivo; (f) il piano rateale indica chiaramente le conseguenze del mancato pagamento.

  Il Cliente può avvalersi di questa facoltà una sola volta nell'arco dei 12 mesi del periodo di agevolazione.
- **Clienti colpiti dagli eventi sismici**. Per i Clienti che abbiano diritto alle agevolazioni di cui alle deliberazioni ARERA 810/2016/R/com, 252/2017/R/com e 587/2018/R/com, come da ultimo prorogate fino al 31 dicembre 2026 con il nuovo meccanismo introdotto dalla Del. ARERA 41/2026/R/com del 17 febbraio 2026, è concessa la rateizzazione senza interessi, con periodicità corrispondente alla fatturazione ordinaria applicata al Cliente e con importo minimo di ogni rata non inferiore a €20,00.

(II) Rateizzazione discrezionale: il Fornitore si riserva la facoltà di analizzare eventuali richieste avanzate dal Cliente pervenute entro 10 (dieci) giorni dalla scadenza della bolletta e, a suo giudizio, concedere ulteriori dilazioni di pagamento. Nei predetti casi, il Fornitore potrà addebitare al Cliente gli eventuali interessi legali. In ogni caso, la rateizzazione deve: (a) riguardare somme superiori a 100,00 Euro; (b) le rate, non cumulabili, hanno una periodicità corrispondente a quella di fatturazione salvo diverso accordo tra le parti e comunque non inferiori a due; (c) avvenire entro i 10 (dieci) giorni successivi alla scadenza della bolletta da rateizzare.

(iii) *Disposizioni comuni a tutte le rateizzazioni:* L'adesione al piano di rateizzazione si perfeziona anche per fatti concludenti. Il piano si intende automaticamente risolto, e il Fornitore può avviare senza ulteriore avviso le ordinarie procedure di sospensione della fornitura, qualora il Cliente non rispetti il piano concordato, non paghi anche parzialmente una o più rate, o non non provveda al pagamento delle fatture di nuova emissione. In ogni caso, il Cliente trasmette la contabile di pagamento di ogni rata all'indirizzo recuperocrediti3@audaxrenewables.it o via PEC a recuperocrediti@pec.audaxenergia.it.

Art. 16 – RITARDATO PAGAMENTO E SOSPENSIONE DELLA FORNITURA

16.1 Fatto salvo ogni ulteriore rimedio previsto dal Contratto, In caso di mancato o ritardato pagamento si applicano interessi moratori: (i) per clienti non domestici: D.Lgs. 231/2002 (transazioni commerciali), dalla data di scadenza; (ii) per clienti domestici/consumatori: interessi legali per i primi 7 giorni; dall'8° giorno, tasso BCE + 3,5 punti percentuali.

16.2 In caso di ritardato o di omesso pagamento anche parziale dei corrispettivi dovuti dal Cliente ai sensi del presente Contratto, il Fornitore può attivare la procedura di morosità. La costituzione in mora avviene con raccomandata A/R, SERCQ o PEC, con preavviso minimo di 40 giorni solari (ai sensi della Legge 160/2019 e del TIMOE e/o TIMG e s.m.i.), e deve indicare: (i) il termine di pagamento; (ii) il termine decorso il quale sarà richiesta la sospensione (non inferiore a 25 giorni solari per clienti BT o 40 giorni per altri dalla notifica della messa in mora); (iii) le modalità di comunicazione del pagamento; (iv) il diritto all'indennizzo automatico in caso di sospensione irregolare; (v) gli importi eventualmente prescritti (> 2 anni) e i diritti del Cliente (Legge 160/2019); (vi) le previsioni regolatorie applicabili. I termini sono raddoppiati per i clienti con bonus per disagio fisico/economico.

16.3 Per i PdF di energia elettrica in BT con condizioni tecniche idonee, la richiesta di sospensione non può essere effettuata prima di 25 giorni solari dalla notifica della messa in mora. Prima della sospensione il Distributore effettua una riduzione della potenza al 15% per 15 giorni. Nel caso in cui non sia possibile provvedere alla sospensione della fornitura di energia elettrica, il Fornitore avrà la facoltà di richiedere l'interruzione della fornitura, ai sensi dell'art. 9 del TIMOE. L'esecuzione dell'intervento di interruzione e/o cessazione della fornitura comporterà, con effetto dalla relativa data, la risoluzione di diritto del Contratto.

Per i POD in MT o AT ed per i PDR gas, la sospensione non potrà essere chiesta prima del trascorso di 40 giorni dalla notifica della messa in mora. In caso di impossibilità di chiusura del punto di riconsegna (PDR), qualora lo stesso risulti tecnicamente ed economicamente fattibile, il Fornitore potrà inoltre richiedere al Distributore locale competente l'esecuzione del tentativo di interruzione dell'alimentazione, ai sensi dell'art. 10 del TIMG. L'esecuzione dell'intervento di interruzione e/o cessazione della fornitura comporterà, con effetto dalla relativa data, la risoluzione di diritto del Contratto. Per PDR gas disalimentabili, se la chiusura non è tecnicamente possibile, il Fornitore può richiedere al Distributore la cessazione amministrativa.

16.4 In ogni caso, il Cliente si impegna a consentire all'impresa di distribuzione ad accedere ai locali in cui è ubicato l'impianto di misura al fine di poter disalimentare il PdF e pagare ad Audax i relativi oneri relativi all'interruzione, sospensione e/o cessazione della fornitura.

16.5 Per l'avvio dei processi di morosità, per le eventuali sospensioni, interruzioni e/o cessazioni richieste, il cliente sarà tenuto a pagare, oltre ai costi stabiliti dal distributore competente (pubblicati sul proprio sito web), un corrispettivo forfettario (IVA, imposte e tasse escluse), come segue:

a) copertura delle spese di gestione amministrativa della pratica pari ad Euro 30,00, per ogni sollecito di pagamento, diffida, messa in mora, comunicazione di preavviso di sospensione o altra comunicazione prevista dal TIMG e/o TIMOE;

b) 45,00 Euro per ogni richiesta di sospensione per morosità di un PdF, inoltrata al distributore competente ai sensi dell'art. 4 TIMOE (per l'energia elettrica) e dell'art 5 TIMG (per il gas naturale);

ii) 45,00 Euro per ogni richiesta di interruzione dell'alimentazione di un punto di riconsegna di gas naturale (PDR), ai sensi dell'art. 10 del TIMG;

iii) per l'energia elettrica, 45,00 Euro e per il gas, 80,00 Euro per il gas naturale, per ogni richiesta di cessazione amministrativa per morosità o di risoluzione contrattuale ai sensi dell'art. 10 del TIMOE e/o ai sensi dell'art. 13 del TIMG;

16.6 In caso di sospensione della fornitura o riduzione di potenza (EE) o chiusura del punto di riconsegna per morosità (gas) eseguita **senza previa costituzione in mora a mezzo raccomandata A/R o PEC**, Audax corrisponde al Cliente un indennizzo automatico di **€30,00**. In caso di sospensione o riduzione di potenza eseguita pur in presenza di costituzione in mora ma con **mancato rispetto** di: (a) il termine ultimo di pagamento indicato nella messa in mora, ovvero (b) il termine minimo tra la data di scadenza del pagamento e la data di richiesta al distributore per la sospensione/riduzione/chiusura, l'indennizzo automatico è pari a **€20,00**. In nessuno dei casi di cui al presente articolo possono essere richiesti al Cliente ulteriori corrispettivi per sospensione o riattivazione. L'indennizzo è corrisposto mediante detrazione nella prima bolletta utile e, comunque, entro **8 mesi** dal verificarsi dell'evento.

16.7 La sospensione e cessazione della fornitura possono essere disposte con effetto immediato e senza preavviso in caso di prelievo fraudolento, manomissione o rottura dei sigilli del misuratore, ovvero utilizzo degli impianti in modo non conforme al Contratto.

Art. 17 – FORZA MAGGIORE E INTERRUZIONI TECNICHE

17.1 Nessuna delle Parti è responsabile per inadempimenti dovuti a cause di forza maggiore o comunque estranee al proprio ragionevole controllo. Costituiscono, in particolare, cause di forza maggiore: eventi naturali, caso fortuito, atti di pubblica autorità (ivi compresi provvedimenti di ARERA, Terna o altro ente regolatore), leggi, regolamenti, scioperi, stato di guerra, disastri, nonché la temporanea indisponibilità del servizio di trasmissione, distribuzione o trasporto dell'energia elettrica o del gas a livello nazionale o locale — anche per fatto di Terna, del Trasportatore o del Distributore Locale —, inclusi cali di tensione, black-out, interruzioni di rete e squilibri del sistema energetico, salvo che la causa dell'inadempimento sia imputabile a precedente inadempimento del Fornitore.

17.2 La Parte il cui adempimento è divenuto impossibile o significativamente ostacolato per causa di forza maggiore ne dà comunicazione all'altra senza ingiustificato ritardo, indicando la natura dell'evento, la data di decorrenza e la durata prevedibile. Le interruzioni e le sospensioni della fornitura dovute a cause di forza maggiore non danno luogo ad obblighi di indennizzo o risarcimento né possono costituire motivo di risoluzione del Contratto a carico del Fornitore.

Art. 18 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO. CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

18.1 **Clausola risolutiva espressa (art. 1456 c.c.).** Previa comunicazione scritta al Cliente, il Contratto si risolve di diritto ai sensi dell'art. 1456 c.c. al verificarsi di una delle seguenti ipotesi:

(i) qualora il SDD-SEPA sia l'unico metodo di pagamento previsto e l'addebito non sia attivato, venga meno, sia rifiutato o non vada a buon fine per cause non imputabili ad Audax; (ii) mancato rispetto degli obblighi di pagamento di cui all'art. 15, ovvero mancato pagamento di una o più fatture; (iii) assenza delle condizioni di sicurezza necessarie per la fornitura; (iv) prelievo fraudolento, manomissione o rottura dei sigilli del misuratore, o qualsiasi tentativo di alterazione della misura o di sottrazione di energia o gas; (v) mancato accesso al contatore da parte del Fornitore o del Distributore per letture o manutenzioni; (vi) mancato versamento, estinzione, riduzione o mancata reintegrazione delle garanzie di cui all'art. 12 nei termini previsti; (vii) false dichiarazioni del Cliente, documenti non corrispondenti al vero o mancata presentazione della documentazione richiesta da Audax nell'ambito dei controlli di cui è tenuta; (viii) occupazione illecita dell'immobile sede del PdF, mancata consegna del titolo attestante il legittimo possesso o mancata voltura della titolarità in capo all'effettivo consumatore; (ix) cessione del Contratto a terzi al di fuori delle ipotesi contemplate nelle CGF; (x) comunicazione del Distributore dell'impossibilità di dare corso alla sospensione per morosità; (xi) inadempimento del Cliente agli obblighi di pagamento, trascorsi 5 giorni dalla data in cui il Distributore abbia provveduto alla sospensione e/o chiusura del punto di fornitura, o al momento dell'esecuzione dell'interruzione in caso di impossibilità di sospensione; (xii) comunicazione al SII della risoluzione contrattuale nei casi di interruzione non fattibile per morosità, con decorrenza dal primo giorno del mese successivo, purché la comunicazione sia inviata entro il giorno 10 del mese antecedente; (xiii) utilizzo della fornitura per uso diverso da quello contrattualmente indicato; (xiv) immobile sede del PdF privo di titolo edilizio e abilitativo, ovvero mancata trasmissione ad Audax, su richiesta, della relativa documentazione ai sensi dell'art. 48 D.P.R. 380/2001.

In caso di risoluzione ai sensi del comma 18.1, il Cliente è tenuto al risarcimento del danno subito dal Fornitore, inclusi gli oneri dovuti a terzi (quali corrispettivi di vettoriamento) per obblighi assunti in conseguenza del Contratto, oltre al pagamento degli importi dovuti e degli interessi moratori. In caso di inoltro al Distributore di una richiesta di cessazione amministrativa per motivi diversi dalla morosità, il Cliente — oltre ai costi del Distributore — è tenuto al pagamento di un corrispettivo forfettario (IVA esclusa) di **€45,00** per l'energia elettrica e di **€80,00** per il gas naturale (importo onnicomprensivo, inclusi i costi del Distributore, per le sole cessazioni amministrative gas).

18.2 **Condizioni risolutive.** Il Contratto si intenderà automaticamente risolto ai sensi dell'art. 1353 c.c., senza possibilità per il Cliente di avanzare pretese risarcitorie di alcun genere nei confronti di Audax, al realizzarsi anche di una sola delle seguenti condizioni risolutive: (a) revoca dell'autorizzazione di Audax alla vendita di energia elettrica o gas naturale; (b) inefficacia del contratto di trasporto, di dispacciamento o di distribuzione del gas naturale necessari all'esecuzione del Contratto; (c) avvio di un'azione o procedimento per la messa in liquidazione, lo scioglimento o la cessazione dell'attività d'impresa del Cliente *(esclusivamente per clienti business)*; (d) interruzione o sospensione dell'attività produttiva del Cliente *(esclusivamente per clienti business)*; (e) insolvenza o iscrizione del Cliente nel registro dei protesti *(esclusivamente per clienti business)*; (f) venir meno anche parziale, per ragioni imputabili a mutate condizioni economico-finanziarie del Cliente, della copertura assicurativa o bancaria di cui all'art. 12, ivi incluso il declassamento del merito creditizio, comunicato dalla compagnia assicurativa o dall'istituto bancario garante; (g) impossibilità di procedere alla somministrazione per impedimenti di natura tecnica e/o normativa non imputabili al Fornitore. In tutti i casi di risoluzione di cui al presente comma, fermo l'impegno di Audax di recedere tempestivamente dagli accordi con le società di distribuzione nei termini ivi previsti, gli eventuali corrispettivi richiesti dai gestori di rete a seguito della cessazione anticipata sono posti a carico del Cliente, salvo risarcimento di ulteriori danni. Audax può rinunciare a una o più delle suddette condizioni entro 30 giorni dal momento in cui ne abbia avuto conoscenza.

18.3 In caso di scioglimento del Contratto per qualsiasi ragione, i contratti di cui all'art. 10 stipulati in nome e per conto del Cliente diventano inefficaci. Se il contratto di trasporto, di dispacciamento o i contratti di distribuzione del gas vengono meno o diventano inefficaci, il Contratto perde efficacia esclusivamente in relazione alla fornitura interessata; in entrambi i casi il Contratto si intende conseguentemente modificato nella sola parte corrispondente.

Art. 19 – ELEZIONI DI DOMICILIO – COMUNICAZIONI – RECLAMI

19.1 Il Cliente elegge domicilio all'indirizzo riportato nel Contratto.

19.2 Il Fornitore elegge domicilio in Torino (TO) – Corso Enrico Tazzoli, 235.

19.3 Eventuali reclami e/o richieste di informazione (ivi inclusi quelli aventi ad oggetto il diritto di ripensamento *ex* art. 2.2 o recesso dal contratto *ex* art. 3 del presente Contratto) possono essere inoltrate, anche utilizzando i moduli predisposti da Audax e reperibili sul sito www.audaxrenewables.it, via:

- Portale clienti online (senza login per reclami, anche post-cessazione per 6 mesi): www.audaxrenewables.it;
- E-mail: reclami@audaxrenewables.it | info@audaxrenewables.it | commerciale@audaxrenewables.it (per assistenza commerciale);
- PEC: reclami@pec.audaxenergia.it | audaxenergia@pec.audaxenergia.it;
- Raccomandata A/R: Audax Energia S.r.l. – Corso Enrico Tazzoli 235 – 10137 Torino (TO);
- Numero Verde: 800.595.455 (gratuito) | +39 011/9653739 (dall'estero).

19.4 Il Fornitore – ai sensi di quanto disposto dal TIQV - è tenuto a rispondere ai reclami presentanti dal Cliente entro i seguenti termini:

- Tempo massimo di risposta motivata ai reclami scritti 30 giorni solari;
- Tempo massimo di rettifica di fatturazione 60 giorni solari 90 giorni solari per fatturazione quadrimestrale;
- Tempo massimo di rettifica di doppia fatturazione 15 giorni solari.

19.5 È sempre fatta salva la possibilità per il cliente finale di avvalersi di una delle associazioni dei consumatori di cui all'elenco dell'articolo 137 del decreto legislativo n. 206 del 2005 che, per finalità statutarie, operano nella tutela dei consumatori, per la gestione del proprio reclamo ovvero per l'assistenza nelle procedure per la gestione extragiudiziale delle controversie con il fornitore attraverso la conciliazione paritetica ovvero il servizio di conciliazione ARERA e le altre forme di assistenza gratuita previste.

Art. 20 – LEGGE APPLICABILE E FORO COMPETENTE - CONCILIAZIONE

20.1 La legge applicabile è quella italiana. Per i contratti conclusi con consumatori, il foro esclusivo per le controversie è quello di residenza o domicilio elettivo del Cliente. Per tutti gli altri casi, è competente in via esclusiva il foro di Torino. [Deroga competenza — approvazione ex art. 1341 c.2 c.c. nel Blocco B per i non consumatori]

20.2 Conciliazione obbligatoria. Per le controversie tra clienti finali (BT/MT per l'elettricità, bassa pressione per il gas) e operatori nei settori regolati da ARERA, è obbligatorio il previo tentativo di conciliazione (condizione di procedibilità), ai sensi dell'Allegato A alla Del. ARERA 209/2016/R/com e s.m.i. e dell'art. 2, comma 24, lett. b), Legge 481/1995. La domanda si presenta solo dopo reclamo scritto al Fornitore e dopo risposta insoddisfacente o decorso di 40 giorni, entro 1 anno dal reclamo. Piattaforma del Servizio di Conciliazione (https://conciliazione.arera.it/risoluzione-controversie/servizio-conciliazione-gen)

Art. 21 – LIVELLI DI QUALITÀ E INDENNIZZI AUTOMATICI

21.1 Il Fornitore rispetta i livelli di qualità commerciale previsti dal TIQV di cui all'Allegato A alla Del. ARERA 413/2016/R/com e s.m.i., **come aggiornato dalla Del. ARERA 399/2025/R/com** (https://www.arera.it/atti-e-provvedimenti/dettaglio/25/399-25):

Standard specifico	Standard ARERA (da 01.01.2026)
Risposta motivata reclami scritti	30 giorni solari
Rettifica fatturazione	60 gg (90 gg fatturazione quadrimestrale)
Rettifica doppia fatturazione (AGGIORNATO)	15 giorni solari (da 20)
% risposte informazioni scritte entro 30 gg	95%

23.2 In caso di mancato rispetto degli standard specifici per causa imputabile al Fornitore, è dovuto un indennizzo automatico, accreditato nella prima bolletta utile entro 6 mesi dalla ricezione del reclamo:

Codice Agenzia	Codice Commerciale Audax	Cognome e Nome dell'Agente presente alla sottoscrizione del contratto	Firma dell'Agente

Ritardo rispetto allo standard	Indennizzo automatico (da 01.01.2026)
Oltre lo standard, entro il doppio	€ 30,00 (da € 25,00)
Oltre il doppio, entro il triplo	€ 60,00 (da € 50,00)
Oltre il triplo dello standard	€ 90,00 (da € 75,00)

23.3 L'esclusione dell'indennizzo automatico si applica quando: il mancato rispetto è dovuto a forza maggiore; il reclamo non contiene le informazioni minime necessarie; l'inadempienza è causata da terzi o dal Distributore per la parte di loro competenza; un indennizzo è già stato corrisposto per la **medesima doglianza** (art. 20.2.b TIQV)

23.4 Per violazioni degli standard del Distributore, Audax gira al Cliente l'indennizzo ricevuto. Per reclami sul servizio di distribuzione e misura, il Cliente può inviare il reclamo direttamente al Distributore, che deve rispondere entro 20 giorni lavorativi.

Art. 22 – MODIFICHE AL CONTRATTO - VARIAZIONI UNILATERALI DELLE CONDIZIONI CONTRATTUALI E FACOLTÀ DI RECESSO DEL CLIENTE

22.1 Fatto salvo quanto espressamente previsto dall'art. 13 comma 1bis del Codice di Condotta Commerciale, il Fornitore si riserva il diritto di modificare unilateralmente le Condizioni Generali di Fornitura e le CTE — nei seguenti casi, che le Parti riconoscono come giustificato motivo ai sensi dell'art. 13 del Codice di Condotta Commerciale (Allegato A alla Del. ARERA 366/2018/R/com e ss.mm.ii., come modificato dalla Del. 386/2025/R/com, in vigore dal 01.04.2026): (i) entrata in vigore di leggi o delibere ARERA che incidano sulle condizioni contrattuali; (ii) venir meno della possibilità di fare riferimento a taluno dei parametri che concorrono alla determinazione del prezzo; (iii) modifiche nella struttura o nella denominazione delle componenti tariffarie stabilite da ARERA o da qualsiasi altra autorità competente; (iv) scostamento del consumo reale annuo del Cliente, in eccesso o in difetto, superiore al 25% rispetto al programma di prelievo annuo dichiarato; (v) scostamento del consumo reale mensile di un cliente non domestico, in eccesso o in difetto, superiore al 25% rispetto al consumo mensile risultante dalla divisione del consumo annuo dichiarato per dodici; (vi) altri casi espressamente previsti nelle CGF e/o nelle CTE, nel rispetto del CCC art. 13; (vii) mutamento dei presupposti economici posti a base delle condizioni economiche, delle specifiche tecniche dei servizi o delle condizioni contrattuali; (viii) identificazione del Cliente come cliente vulnerabile ai sensi della Del. ARERA 100/2023/R/gas (gas) o della Del. ARERA 383/2023/R/eel (energia elettrica), con conseguente diritto del Cliente di accedere al servizio di tutela della vulnerabilità ex TIVG per il gas, o al servizio a tutele graduali per i clienti non domestici e al servizio di tutela della vulnerabilità per i clienti domestici, per l'energia elettrica; (ix) proposta al Cliente di una riduzione delle tariffe o di miglioramenti economici rispetto alle CTE vigenti; (x) mutamento significativo delle condizioni dei mercati all'ingrosso dell'energia elettrica o del gas naturale, tale da alterare in misura rilevante l'equilibrio economico del contratto per cause straordinarie e imprevedibili ai sensi dell'art. 1467 c.c.

In tutti i casi sopra indicati, il Fornitore comunica la variazione in forma scritta su supporto durevole, preventivamente accettato dal Cliente, con un preavviso non inferiore a 3 mesi rispetto alla decorrenza delle variazioni. In caso di variazione che comporti esclusivamente una riduzione di corrispettivi determinati dal Fornitore, il preavviso minimo è di 1 mese, fermi restando gli obblighi di cui agli artt. 13 e 14 del CCC.

Il Cliente che non intende accettare le nuove condizioni può recedere comunicandolo per iscritto secondo le modalità di cui all'art. 3 del Contratto. Il Cliente di gas naturale avente diritto al servizio di tutela della vulnerabilità può in alternativa richiedere di essere servito dal medesimo esercente alle condizioni del servizio di tutela. In assenza di comunicazione di recesso nei termini indicati, le variazioni si intendono accettate.

22.2 La comunicazione preventiva non è dovuta in caso di variazioni derivanti dall'applicazione di clausole contrattuali di indicizzazione o di adeguamento automatico di corrispettivi non determinati dal Fornitore; in tali casi il Cliente è informato della variazione nella prima bolletta utile.

22.3 In caso di mancato rispetto dei termini e modalità di preavviso di cui al comma 22.4, il Fornitore corrisponde al Cliente un indennizzo automatico di €30,00, mediante detrazione nella prima bolletta utile, e comunque entro 8 mesi dalla data del mancato rispetto, secondo le modalità di cui all'art. 21 del TIQV (Del. ARERA 413/2016/R/com e ss.mm.ii., versione in vigore dal 01.01.2026 approvata con Del. 399/2025/R/com).

22.5 Ogni modifica al Contratto richiede la forma scritta a pena di nullità.

22.6 L'esercizio della facoltà di variazione unilaterale da parte del Fornitore comporta la decadenza di eventuali oneri di recesso anticipato, anche qualora il Cliente receda successivamente all'applicazione della variazione e prima della scadenza del Contratto o del primo periodo di vigenza delle condizioni economiche a prezzo fisso.

Art. 25 – BONUS SOCIALE

I bonus sociali per le forniture di energia elettrica e gas naturale sono agevolazioni riconosciute automaticamente ai nuclei familiari aventi diritto, introdotte rispettivamente dal D.M. 28 dicembre 2007 (bonus elettrico) e dal D.L. 185/2008 (convertito con L. 2/2009) (bonus gas), e disciplinati dalle deliberazioni ARERA 63/2021/R/com e ss.mm.ii. nonché dal D.M. 29 dicembre 2016.

Hanno diritto al bonus per disagio economico i clienti domestici intestatari di una fornitura attiva di energia elettrica e/o gas naturale (per il gas, con misuratore di classe non superiore a G6) il cui nucleo familiare presenti un ISEE non superiore alle soglie stabilite annualmente da ARERA (aggiornate al 01.01.2026 con Del. 2/2026/R/com; valori e requisiti aggiornati pubblicati su www.arera.it). Possono accedere al bonus gas anche i clienti che utilizzano impianti condominiali alimentati a gas naturale.

Il bonus elettrico è riconosciuto anche in caso di disagio fisico, quando un componente del nucleo familiare utilizza apparecchiature elettromedicali indispensabili per il mantenimento in vita. Per il disagio fisico la domanda va presentata al proprio Comune di residenza o altro istituto da esso designato, con la modulistica disponibile su www.arera.it.

I bonus per disagio economico sono riconosciuti automaticamente dall'INPS al SII sulla base delle DSU presentate ai fini ISEE, senza necessità di domanda separata. L'agevolazione ha durata di 12 mesi, si applica come sconto diretto in bolletta per le forniture dirette, e si rinnova automaticamente ogni anno purché il nucleo familiare presenti una nuova DSU. Per i clienti di impianti condominiali (clienti domestici indiretti), il bonus gas è corrisposto in un'unica soluzione mediante bonifico domiciliato ritirabile presso gli sportelli di Poste Italiane. I bonus elettrico e gas per disagio economico sono cumulabili tra loro e con il bonus per disagio fisico.

Per accedere al bonus sociale occorre che i clienti interessati, in possesso dei requisiti necessari, ogni anno, a partire dal 2021, presentino la Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) per ottenere l'attestazione ISEE utile per le differenti prestazioni sociali agevolate (es.: assegno di maternità, mensa scolastica, bonus bebè ecc.). Se il nucleo familiare rientra in una delle condizioni di disagio economico sopra indicate, l'INPS invierà i suoi dati al SII che incrocerà i dati ricevuti con quelli relativi alle forniture di energia elettricità e/o gas naturale, permettendo così di erogare automaticamente i bonus agli aventi diritto. Per ottenere il bonus per disagio fisico, invece, occorre fare domanda presso il proprio Comune di residenza o presso altro istituto da questo designato, presentando l'apposita modulistica compilata in ogni sua parte. I moduli sono reperibili sul sito dell'ARERA www.arera.it.

Art. 26 – PROTOCOLLO DI AUTOREGOLAZIONE VOLONTARIA

In ottemperanza alla Deliberazione ARERA n. 228/2017/R/com del 06 aprile 2017 e al Codice di Consumo, Audax ha adottato un Protocollo di autoregolazione volontaria in materia di conferma della volontà negoziale dei clienti finali e in materia di contratti e attivazioni non richieste di forniture di energia elettrica e/o di gas naturale, consultabile sul sito www.audaxrenewables.it, in modo da contrastare il fenomeno delle eventuali pratiche commerciali scorrette e delle attivazioni di forniture non richieste.
Qualora il passaggio a un nuovo fornitore avvenga senza che siano state rispettate le misure preventive di conferma del contratto, il Cliente che abbia presentato reclamo può aderire volontariamente alla procedura di ripristino per tornare al precedente fornitore. Tale procedura affianca — senza sostituirli — i rimedi ordinari previsti dal Codice del Consumo in materia di forniture non richieste (accertamento che, ai sensi di legge, non compete all'Autorità). Il reclamo può essere inviato per posta, e-mail o PEC ai recapiti di cui all'art. 19.3, direttamente o tramite associazione dei consumatori. Audax aderisce alla procedura ripristinatoria ai sensi della Del. ARERA 228/2017/R/com e ss.mm.ii. In ogni caso, il Cliente è sin d'ora edotto che Audax aderisce alla procedura di ripristino ai sensi di quanto previsto dalla deliberazione ARERA 228/2017/com del 06 aprile 2017.

Codice Agenzia	Codice Commerciale Audax	Cognome e Nome dell'Agente presente alla sottoscrizione del contratto	Firma dell'Agente

AUDAX è un marchio commerciale di AUDAX ENERGIA S.r.l.
Sede legale in Corso Enrico Tazzoli n. 235, 10137 Torino (TO), Italia.
Iscritta al Registro Imprese di Torino REA To-1099939 - C.F./P.IVA 10027190015. Capitale Sociale: € 1.600.000 totalmente versato.
Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Audax Renovables S.A. Audax Energia S.r.l. fornisce gas naturale a clienti con consumi superiori a 200.000 Smc/anno.

Per informazioni e assistenza commerciale
Numero verde: 800 595 455
Tel.: +39 011/9653739
E-mail: info@audaxrenewables.it - commerciale@audaxrenewables.it
PEC: audaxenergia@pec.audaxenergia.it

Per informazioni e reclami
Corso Enrico Tazzoli, 235
10137 Torino (TO)
E-mail: reclami@audaxrenewables.it
PEC : reclami@pec.audaxenergia.it

ALLEGATO SCHEDA SINTETICA – NOTA INFORMAZIONI PRELIMINARI

Tutti i Clienti sono liberi di scegliere il proprio fornitore di energia elettrica e/o gas naturale. Aderendo al presente Contratto, Lei entrerà o rimarrà nel **mercato libero**. A tutela della scelta consapevole del consumatore, ARERA ha emanato un Codice di Condotta Commerciale vincolante per tutte le imprese di vendita (Del. ARERA 386/2025/R/com, in vigore dal 01.04.2026; ulteriori informazioni su www.arera.it — Numero verde: 800.166.654). Per confrontare le offerte disponibili nel mercato e ottenere informazioni sulla spesa personalizzata, il Cliente può consultare il Portale Offerte Luce e Gas: **www.ilportaleofferte.it.**

I **clienti domestici vulnerabili** hanno facoltà di richiedere, in alternativa al mercato libero, il Servizio di Tutela della Vulnerabilità a condizioni definite da ARERA (Del. 362/2023/R/eel e ss.mm.ii. per l'energia elettrica; Del. 102/2023/R/gas per il gas naturale). I requisiti di vulnerabilità sono indicati alla sezione 7 del presente allegato.

Audax mette altresì a disposizione l'offerta PLACET (Prezzo Libero A Condizioni Equiparate di Tutela — Del. ARERA 555/2017/R/com e ss.mm.ii.), rivolta a famiglie e piccole imprese, con condizioni contrattuali standardizzate da ARERA e prezzi liberamente determinati, disponibile nelle versioni a prezzo fisso e variabile (dettagli su www.audaxrenewables.it).

1. MIX ENERGETICO (Energia Elettrica)

In caso di mancato rispetto degli standard specifici di qualità, Audax è tenuta al versamento di un **indennizzo automatico progressivo** (TIQV 2026, artt. 19-21, Allegato A alla Del. ARERA 399/2025/R/com, in vigore dal 01.01.2026): (i) oltre lo standard ma entro il doppio del tempo: **€30,00** (indennizzo base); (ii) oltre il doppio e fino al triplo: **€60,00**; (iii) oltre il triplo: **€90,00**. L'indennizzo è accreditato automaticamente nella prima bolletta utile successiva alla scadenza dello standard, senza necessità di richiesta da parte del Cliente. Per le violazioni di standard di competenza del Distributore, Audax è tenuta ad accreditare al Cliente l'indennizzo automatico ricevuto dal Distributore medesimo. Per i reclami relativi al servizio di distribuzione e misura — per i quali Audax richiede al Distributore i dati tecnici necessari alla risposta — il Cliente ha altresì facoltà di rivolgersi direttamente al Distributore, tenuto a rispondergli entro **20 (venti) giorni lavorativi**.

	Composizione del mix energetico per contratto (%) - Anno 2025	**Composizione del mix iniziale nazionale utilizzato per la produzione dell'energia elettrica immessa nel sistema elettrico italiano nel 2025 (%)**	**Composizione del mix energetico residuale nazionale del 2025 (%)**
Fonti primarie utilizzate	Anno 2025	Anno 2025	Anno 2025
Fonti rinnovabili	100	51,83	100
Carbone	0	1,52	0
Gas naturale	0	42,01	0
Prodotti petroliferi	0	0,47	0
Nucleare	0	0	0
Lignite	0	0	0
Altre fonti	0	4,17	0

2. PROTOCOLLO DI AUTOREGOLAZIONE VOLONTARIA

In attuazione del TIRV (Testo Integrato per le misure propedeutiche alla conferma del contratto e procedura ripristinatoria volontaria, Allegato A alla Del. ARERA 228/2017/R/com e ss.mm.ii.) e del Codice del Consumo, Audax ha adottato un Protocollo di autoregolazione volontaria — consultabile su www.audaxrenewables.it — per prevenire pratiche commerciali scorrette e attivazioni di forniture non richieste. Qualora il passaggio a un nuovo fornitore avvenga senza che siano state rispettate le misure preventive di conferma del contratto, il Cliente che abbia presentato reclamo può aderire volontariamente alla procedura di ripristino rapido per tornare al fornitore precedente. Tale procedura affianca — senza sostituirli — i rimedi ordinari previsti dal Codice del Consumo in materia di forniture non richieste (accertamento che, ai sensi di legge, non compete all'Autorità). Il reclamo può essere inviato direttamente o tramite associazione dei consumatori a: **Audax Energia S.r.l.**, Corso Enrico Tazzoli 235, 10137 Torino — e-mail: reclami@audaxrenewables.it — PEC: reclami@pec.audaxenergia.it..

3. CONTENUTO DEL CONTRATTO E DOCUMENTI CHE DEVONO ESSERE CONSEGNATI AL MOMENTO DELLA SOTTOSCRIZIONE DEL CONTRATTO

Il Contratto che Le è stato proposto deve sempre contenere almeno le seguenti informazioni:

- prezzo del servizio
- durata del contratto
- modalità di utilizzo dei dati di lettura
- modalità e tempistiche di pagamento
- conseguenze del mancato pagamento
- eventuali garanzie richieste
- modalità e tempistiche per l'esercizio del diritto di recesso
- modalità per ottenere informazioni, presentare un reclamo o risolvere una controversia con l'impresa di vendita

Inoltre, al momento della sottoscrizione del contratto, è necessario che le venga fornita la seguente documentazione:

- Modulo di adesione
- Condizioni tecnico – economiche (CTE)
- Condizioni generali di fornitura (CGF)
- Modulo per l'esercizio del diritto di ripensamento
- Dichiarazione sostitutiva di certificazione dei dati catastali e possesso titolo sull'immobile
- Dichiarazione sostitutiva fiscale (se del caso)
- Scheda sintetica
- Modulo multisito (se del caso)

4. DIRITTO DI RIPENSAMENTO

Qualora il Contratto sia stato concluso fuori dai locali commerciali di Audax o mediante tecniche di comunicazione a distanza (ad esempio online, telefonicamente o tramite firma elettronica avanzata — OTP), con un Cliente che rivesta la qualifica di consumatore — inclusi i condomini con uso residenziale ai sensi del Codice del Consumo — questi possono esercitare il **diritto di ripensamento** senza alcun onere né motivazione (art. 52, D.Lgs. 206/2005 e ss.mm.ii.; art. 12 CCC, Del. ARERA 386/2025/R/com): entro **14 (quattordici) giorni** dalla conclusione del Contratto, anche con riferimento a una sola fornitura; ovvero entro **30 (trenta) giorni** per i contratti conclusi nel contesto di visite non richieste del Fornitore presso l'abitazione del Cliente o di escursioni organizzate dal Fornitore per promuovere o vendere prodotti (art. 52, comma 1-bis, Codice del Consumo, introdotto da D.Lgs. 26/2023).

Il diritto di ripensamento si esercita, a scelta del Cliente: **(a)** mediante qualsiasi dichiarazione esplicita di recesso inviata tramite Raccomandata A/R ad Audax Energia S.r.l., Corso Enrico Tazzoli n. 235, 10137 Torino, o tramite i recapiti di cui all'art. 19.3 delle Condizioni Generali di Fornitura; oppure **(b)** mediante invio del Modulo di ripensamento allegato al presente Contratto attraverso i canali ivi indicati o a info@audaxrenewables.it. L'onere di provare il corretto esercizio del diritto rimane in capo al Cliente.

Salvo richiesta espressa del Cliente di avvio anticipato, Audax avvierà le attività contrattuali solo dopo la scadenza del termine di ripensamento. Qualora il Cliente richieda l'esecuzione anticipata, potrà comunque esercitare il ripensamento, ma sarà tenuto a corrispondere: (i) i costi per attivazione, voltura, riattivazione, disattivazione della fornitura e/o variazione di potenza previsti dal Distributore per le prestazioni già effettuate; (ii) i costi stabiliti da ARERA per le medesime prestazioni; (iii) gli importi relativi ai consumi effettuati qualora la fornitura sia già stata attivata, in applicazione delle condizioni economiche dell'offerta sottoscritta. Ai sensi dell'art. 59 Codice del Consumo, il Cliente che richieda l'esecuzione anticipata deve farne esplicita richiesta al venditore su supporto durevole (se il contratto è negoziato fuori dei locali commerciali), riconoscendo che il diritto di ripensamento si estingue una volta avviata la fornitura.

Se il Cliente esercita il ripensamento **senza** aver richiesto l'avvio anticipato, la fornitura continua ad essere garantita dal precedente Fornitore. Se il Cliente esercita il ripensamento **dopo** aver richiesto l'avvio anticipato e la fornitura è già attiva o non è più possibile bloccarne l'attivazione, può individuare un altro Fornitore o richiedere la chiusura del Punto di Fornitura; in assenza di scelta, saranno attivati i Servizi di ultima istanza. In caso di disattivazione del PdF, il Cliente deve richiederne la disattivazione all'esercente la vendita, che vi provvede ai sensi dell'art. 81, comma 81.7, dell'Allegato A alla Del. ARERA 646/2015/R/eel e ss.mm.ii. (TIQE) per l'energia elettrica, e dell'art. 37, comma 37.6, dell'Allegato A alla Del. ARERA 569/2019/R/gas (RQDG) per il gas naturale.

5. BONUS SOCIALE CLIENTI IN DISAGIO FISICO

Il cliente finale che si trovi in condizioni di disagio economico o fisico ha diritto a specifiche agevolazioni previste dalla normativa vigente.

Bonus sociale gas ed energia elettrica: introdotto dall'art. 57 del D.L. 124/2019, applicato automaticamente in bolletta ai nuclei familiari che soddisfano i requisiti ISEE, senza necessità di presentare domanda. I criteri di accesso sono definiti dal DPCM 29 dicembre 2016 e successive modifiche.

Clienti vulnerabili (bonus per disagio fisico): ai sensi dell'art. 4.1 lett. b) della Delibera ARERA 100/2023/R/com (TIVG), hanno diritto ad agevolazioni dedicate i clienti che utilizzano apparecchiature medico-terapeutiche alimentate ad energia elettrica indispensabili per il mantenimento in vita.

Per maggiori informazioni sulle condizioni di accesso e sulle modalità di riconoscimento automatico dei bonus, è possibile consultare la sezione dedicata del sito ARERA e la pagina informativa del Fornitore al seguente link: https://audaxrenewables.it/it/servizio-clienti/informazioni-sociali/

						-						

Codice Agenzia — Codice Commerciale Audax — Cognome e Nome dell'Agente presente alla sottoscrizione del contratto — Firma dell'Agente

AUDAX è un marchio commerciale di AUDAX ENERGIA S.r.l.
Sede legale in Corso Enrico Tazzoli n. 235, 10137 Torino (TO), Italia.
Iscritta al Registro Imprese di Torino REA To-1099939 - C.F./P.IVA 10027190015. Capitale Sociale: € 1.600.000 totalmente versato.
Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Audax Renovables S.A. Audax Energia S.r.l. fornisce gas naturale a clienti con consumi superiori a 200.000 Smc/anno.

Per informazioni e assistenza commerciale
Numero verde: 800 595 455
Tel.: +39 011/9653739
E-mail: info@audaxrenewables.it - commerciale@audaxrenewables.it
PEC: audaxenergia@pec.audaxenergia.it

Per informazioni e reclami
Corso Enrico Tazzoli, 235
10137 Torino (TO)
E-mail: reclami@audaxrenewables.it
PEC : reclami@pec.audaxenergia.it

6. CLIENTI VULNERABILI

Sono considerati clienti vulnerabili nel mercato del gas naturale i clienti domestici che, alternativamente:

- si trovano in condizioni economicamente svantaggiate (ad esempio percettori di bonus);
- sono soggetti con disabilità ai sensi dell'articolo 3 legge 104/92;
- hanno un'utenza in una struttura abitativa di emergenza a seguito di eventi calamitosi;
- le cui utenze sono ubicate nelle isole minori non interconnesse;
- hanno un'età superiore ai 75 anni.

Invece, sono considerati clienti vulnerabili nel mercato dell'energie elettrica i clienti domestici che, alternativamente:

- si trovano in condizioni economicamente svantaggiate (ad esempio percettori di bonus);
- versano in gravi condizioni di salute tali da richiedere l'utilizzo di apparecchiature medico-terapeutiche alimentate dall'energia elettrica (oppure presso i quali sono presenti persone in tali condizioni);
- sono soggetti con disabilità ai sensi dell'articolo 3 legge 104/92;
- hanno un'utenza in una struttura abitativa di emergenza a seguito di eventi calamitosi;
- hanno un'utenza in un'isola minore non interconnessa.
- hanno un'età superiore ai 75 anni

Qualora Lei rientri nella categoria dei clienti vulnerabili ai sensi della normativa vigente e si identifichi come tale nel modulo di adesione — firmando l'apposita dichiarazione di atto notorio scaricabile sul sito ARERA — ha la facoltà di scegliere: **(i)** per il **gas naturale**, il Servizio di Tutela della Vulnerabilità a condizioni definite dall'Autorità ai sensi del TIVG (Del. ARERA 100/2023/R/com e ss.mm.ii.) e della Del. ARERA 102/2023/R/gas (modulo autocertificazione: www.arera.it/allegati/consumatori/autocertificazione_vulnerabilita_gas.pdf); **(ii)** per l'**energia elettrica**, il Servizio di Tutela della Vulnerabilità ai sensi della Del. ARERA 362/2023/R/eel e ss.mm.ii. e della Del. ARERA 383/2023/R/eel; oppure **(iii)** un'offerta di mercato libero con Audax o altro fornitore di propria scelta. In occasione della proposta di un'offerta di gas naturale a un cliente vulnerabile, e in ogni caso prima della conclusione del contratto, il Cliente deve ricevere la Scheda Sintetica relativa al Servizio di Tutela della Vulnerabilità, compilata secondo le indicazioni disponibili nella sezione operatori di www.arera.it.

7. ASSICURAZIONE CLIENTI FINALI CIVILI GAS:

I clienti finali civili che utilizzano gas naturale o altro gas fornito tramite impianto di distribuzione o rete di trasporto beneficiano automaticamente di una **copertura assicurativa nazionale collettiva** stipulata dal Comitato Italiano Gas (CIG) per conto dei clienti finali, ai sensi della Del. ARERA 85/2024/R/gas (polizza valida 01.01.2025 – 31.12.2028). La copertura riguarda infortuni (anche di familiari conviventi e dipendenti), incendi e responsabilità civile derivanti da dispersioni o fughe di gas a valle del punto di consegna. Sono esclusi: (a) i clienti diversi dai domestici o condominiali domestici dotati di misuratore di classe superiore a G25; (b) i consumatori di gas metano per autotrazione. Per la denuncia di sinistro e ulteriori dettagli: Sportello per il consumatore energia e ambiente — Numero verde: **800.166.654** — www.arera.it — www.cig.it. Una nota informativa è altresì disponibile su www.audaxrenewables.it e all'art. [*verificare numerazione*] delle Condizioni Generali di Fornitura.

8. NOTA IMPORTANTE:

il Cliente, prima di sottoscrivere la nuova offerta, è invitato a verificare la presenza di oneri di recesso anticipato dal contratto di fornitura attualmente in essere (vedasi offerta economica e tecnica, art. 3 delle condizioni generali di fornitura e scheda sintetica.

Spettabile Audax Energia S.r.l.
Corso Enrico Tazzoli n. 235 – 10137 Torino (TO)

OGGETTO: ESERCIZIO DEL DIRITTO DI RIPENSAMENTO

DATI CLIENTE

Cognome e Nome* _____ Codice Fiscale* _____

Indirizzo* _____ n. civico ___ Città _____ CAP _____ Prov. _____

E-mail* _____ Telefono* _____ Cellulare* _____

DATI FORNITURA

Energia Elettrica: I T _ _ _ E _ _ _ _ _ _ _ _ _

POD*

Indirizzo* _____ n. civico ___ Città _____ CAP _____ Prov. _____

Gas Naturale: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

PDR*

Indirizzo* _____ n. civico ___ Città _____ CAP _____ Prov. _____

Il sottoscritto con la presente notifica il recesso dal contratto di fornitura relativo alla fornitura sopra indicata.

Luogo e data _____, il ___/___/_____ **Firma** _____

Codice Agenzia _ _ _ _ _ - Codice Commerciale Audax _ _ _ _ _ _

Cognome e Nome dell'Agente presente alla sottoscrizione del contratto _____

Firma dell'Agente _____

AUDAX è un marchio commerciale di AUDAX ENERGIA S.r.l.
Sede legale in Corso Enrico Tazzoli n. 235, 10137 Torino (TO), Italia.
Iscritta al Registro Imprese di Torino REA To-1099939 - C.F./P.IVA 10027190015. Capitale Sociale: € 1.600.000 totalmente versato.
Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Audax Renovables S.A. Audax Energia S.r.l. fornisce gas naturale a clienti con consumi superiori a 200.000 Smc/anno.

Per informazioni e assistenza commerciale
Numero verde: 800 595 455
Tel.: +39 011/9653739
E-mail: info@audaxrenewables.it - commerciale@audaxrenewables.it
PEC: audaxenergia@pec.audaxenergia.it

Per informazioni e reclami
Corso Enrico Tazzoli, 235
10137 Torino (TO)
E-mail: reclami@audaxrenewables.it
PEC : reclami@pec.audaxenergia.it

6. CLIENTI VULNERABILI

Sono considerati clienti vulnerabili nel mercato del gas naturale i clienti domestici che, alternativamente:

- si trovano in condizioni economicamente svantaggiate (ad esempio percettori di bonus);
- sono soggetti con disabilità ai sensi dell'articolo 3 legge 104/92;
- hanno un'utenza in una struttura abitativa di emergenza a seguito di eventi calamitosi;
- le cui utenze sono ubicate nelle isole minori non interconnesse;
- hanno un'età superiore ai 75 anni.

Invece, sono considerati clienti vulnerabili nel mercato dell'energie elettrica i clienti domestici che, alternativamente:

- si trovano in condizioni economicamente svantaggiate (ad esempio percettori di bonus);
- versano in gravi condizioni di salute tali da richiedere l'utilizzo di apparecchiature medico-terapeutiche alimentate dall'energia elettrica (oppure presso i quali sono presenti persone in tali condizioni);
- sono soggetti con disabilità ai sensi dell'articolo 3 legge 104/92;
- hanno un'utenza in una struttura abitativa di emergenza a seguito di eventi calamitosi;
- hanno un'utenza in un'isola minore non interconnessa.
- hanno un'età superiore ai 75 anni

Qualora Lei rientri nella categoria dei clienti vulnerabili ai sensi della normativa vigente e si identifichi come tale nel modulo di adesione — firmando l'apposita dichiarazione di atto notorio scaricabile sul sito ARERA — ha la facoltà di scegliere: **(i)** per il **gas naturale**, il Servizio di Tutela della Vulnerabilità a condizioni definite dall'Autorità ai sensi del TIVG (Del. ARERA 100/2023/R/com e ss.mm.ii.) e della Del. ARERA 102/2023/R/gas (modulo autocertificazione: www.arera.it/allegati/consumatori/autocertificazione_vulnerabilita_gas.pdf); **(ii)** per l'**energia elettrica**, il Servizio di Tutela della Vulnerabilità ai sensi della Del. ARERA 362/2023/R/eel e ss.mm.ii. e della Del. ARERA 383/2023/R/eel; oppure **(iii)** un'offerta di mercato libero con Audax o altro fornitore di propria scelta. In occasione della proposta di un'offerta di gas naturale a un cliente vulnerabile, e in ogni caso prima della conclusione del contratto, il Cliente deve ricevere la Scheda Sintetica relativa al Servizio di Tutela della Vulnerabilità, compilata secondo le indicazioni disponibili nella sezione operatori di www.arera.it.

7. ASSICURAZIONE CLIENTI FINALI CIVILI GAS:

I clienti finali civili che utilizzano gas naturale o altro gas fornito tramite impianto di distribuzione o rete di trasporto beneficiano automaticamente di una **copertura assicurativa nazionale collettiva** stipulata dal Comitato Italiano Gas (CIG) per conto dei clienti finali, ai sensi della Del. ARERA 85/2024/R/gas (polizza valida 01.01.2025 – 31.12.2028). La copertura riguarda infortuni (anche di familiari conviventi e dipendenti), incendi e responsabilità civile derivanti da dispersioni o fughe di gas a valle del punto di consegna. Sono esclusi: (a) i clienti diversi dai domestici o condominiali domestici dotati di misuratore di classe superiore a G25; (b) i consumatori di gas metano per autotrazione. Per la denuncia di sinistro e ulteriori dettagli: Sportello per il consumatore energia e ambiente — Numero verde: **800.166.654** — www.arera.it — www.cig.it. Una nota informativa è altresì disponibile su www.audaxrenewables.it e all'art. [*verificare numerazione*] delle Condizioni Generali di Fornitura.

8. NOTA IMPORTANTE:

il Cliente, prima di sottoscrivere la nuova offerta, è invitato a verificare la presenza di oneri di recesso anticipato dal contratto di fornitura attualmente in essere (vedasi offerta economica e tecnica, art. 3 delle condizioni generali di fornitura e scheda sintetica.

Spettabile Audax Energia S.r.l.
Corso Enrico Tazzoli n. 235 – 10137 Torino (TO)

OGGETTO: ESERCIZIO DEL DIRITTO DI RIPENSAMENTO

DATI CLIENTE

Cognome e Nome* _____ Codice Fiscale* _____

Indirizzo* _____ n. civico ___ Città _____ CAP _____ Prov. _____

E-mail* _____ Telefono* _____ Cellulare* _____

DATI FORNITURA

Energia Elettrica: I T _ _ _ E _ _ _ _ _ _ _ _ _

POD*

Indirizzo* _____ n. civico _____ Città _____ CAP _____ Prov. _____

Gas Naturale: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

PDR*

Indirizzo* _____ n. civico _____ Città _____ CAP _____ Prov. _____

Il sottoscritto con la presente notifica il recesso dal contratto di fornitura relativo alla fornitura sopra indicata.

Luogo e data _____, il ___/___/_____ **Firma** _____

Codice Agenzia _ _ _ _ _ - Codice Commerciale Audax _ _ _ _ _ _

Cognome e Nome dell'Agente presente alla sottoscrizione del contratto _____

Firma dell'Agente _____

AUDAX è un marchio commerciale di AUDAX ENERGIA S.r.l.
Sede legale in Corso Enrico Tazzoli n. 235, 10137 Torino (TO), Italia.
Iscritta al Registro Imprese di Torino REA To-1099939 - C.F./P.IVA 10027190015. Capitale Sociale: € 1.600.000 totalmente versato.
Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Audax Renovables S.A. Audax Energia S.r.l. fornisce gas naturale a clienti con consumi superiori a 200.000 Smc/anno.

Per informazioni e assistenza commerciale
Numero verde: 800 595 455
Tel.: +39 011/9653739
E-mail: info@audaxrenewables.it - commerciale@audaxrenewables.it
PEC: audaxenergia@pec.audaxenergia.it

Per informazioni e reclami
Corso Enrico Tazzoli, 235
10137 Torino (TO)
E-mail: reclami@audaxrenewables.it
PEC : reclami@pec.audaxenergia.it

SCHEDA QUALITÀ — STANDARD E LIVELLI EFFETTIVI

Ai sensi dell'art. 37 del TIQV (*Allegato A alla Del. ARERA 413/2016/R/com e s.m.i. — www.arera.it)*, la presente Scheda Qualità riporta, per ciascun indicatore, il livello standard richiesto da ARERA e il livello effettivo raggiunto da Audax nell'anno precedente. La versione annualmente aggiornata è pubblicata su www.audaxrenewables.it e consegnata in fase precontrattuale.

Tabella A — Standard specifici e livelli effettivi

Indicatore	Standard ARERA
Tempo massimo risposta reclami scritti	30 giorni solari
Tempo massimo rettifica fatturazione	60 giorni solari (90 per periodicità quadrimestrale)
Tempo massimo rettifica doppia fatturazione	**15 giorni solari**

Tabella B — Standard generale

Indicatore	Standard ARERA
% risposte a richieste scritte di informazioni entro 30 giorni solari	≥ 95%

Tabella C — Livelli raggiunti da Audax nel 2025

Indicatore di qualità	Casi ricevuti	Risposte entro lo standard [%]	Risposte oltre lo standard [%]	Livelli ARERA (gg)	Livelli Audax (gg)
Standard specifici					
Tempo risposta motivata ai reclami scritti	1155	98%	2%	30	7,63
Tempo rettifica di fatturazione	61	100%	0%	60	18,95
Tempo rettifica di doppia fatturazione	0	0	100%	20	0,00
Standard generale					
% di risposta a richieste di informazioni inviate entro 30 giorni solari	3719	99%	1%	95%	3,15

Indennizzi automatici applicabili (artt. 19-21 TIQV 2026)

In caso di mancato rispetto degli standard specifici per causa imputabile ad Audax: €30,00 se la prestazione avviene oltre lo standard ma entro il doppio del tempo; €60,00 se oltre il doppio e fino al triplo; €90,00 se oltre il triplo. L'indennizzo è accreditato automaticamente nella prima bolletta utile successiva alla scadenza dello standard, senza necessità di richiesta. Per le violazioni di standard di competenza del Distributore, Audax accredita al Cliente l'indennizzo automatico ricevuto dal Distributore medesimo.

È sempre fatta salva la possibilità per il cliente finale di avvalersi di una delle associazioni dei consumatori di cui all'elenco dell'articolo 137 del Codice del consumo per la gestione del proprio reclamo e per l'assistenza nelle procedure per la risoluzione extragiudiziale delle controversie.

Codice Agenzia | Codice Commerciale Audax | Cognome e Nome dell'Agente presente alla sottoscrizione del contratto | Firma dell'Agente

AUDAX è un marchio commerciale di AUDAX ENERGIA S.r.l.
Sede legale in Corso Enrico Tazzoli n. 235, 10137 Torino (TO), Italia.
Iscritta al Registro Imprese di Torino REA To-1099939 - C.F./P.IVA 10027190015. Capitale Sociale: € 1.600.000 totalmente versato.
Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Audax Renovables S.A. Audax Energia S.r.l. fornisce gas naturale a clienti con consumi superiori a 200.000 Smc/anno.

Per informazioni e assistenza commerciale
Numero verde: 800 595 455
Tel.: +39 011/9653739
E-mail: info@audaxrenewables.it - commerciale@audaxrenewables.it
PEC: audaxenergia@pec.audaxenergia.it

Per informazioni e reclami
Corso Enrico Tazzoli, 235
10137 Torino (TO)
E-mail: reclami@audaxrenewables.it
PEC : reclami@pec.audaxenergia.it

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DEGLI ARTT. 13 E 14 REG. UE 2016/679

IL TITOLARE

Audax Energia S.r.l. con sede legale in Corso Enrico Tazzoli 235, 10137 Torino (TO), P. IVA 10027190015, in qualità di **Titolare del trattamento** (di seguito "**Audax**" o il "**Titolare**"), informa il Cliente che tutte le operazioni di trattamento di dati personali saranno svolte nel rispetto della normativa vigente ed improntate ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e tutela dei diritti del Cliente. Audax Energia S.r.l. è una società facente parte del gruppo imprenditoriale Excelsior Times e sotto la direzione e il coordinamento di Audax Renovables S.A., società di diritto spagnolo con sede in Calle de la Electrónica, nº 19, 08915 Badalona (Barcellona), CIF A-62338827 (di seguito "**Gruppo Audax**").
Questo documento descrive tutte le informazioni riguardanti il trattamento dei dati personali effettuato dal Titolare, e ne raccomandiamo l'attenta lettura.

QUALI DATI PERSONALI RACCOGLIAMO E TRATTIAMO

I dati personali oggetto di trattamento saranno quelli comunicati dal Cliente o legittimamente reperiti, come di seguito meglio indicati:

1. Dati raccolti e conferiti liberamente dal Cliente nel contratto e documentazione allegata – ad esempio, nome, cognome, ragione sociale, indirizzo, telefono, e-mail, riferimenti bancari e di pagamento –, nonché i dati che potranno essere rilasciati dallo stesso Cliente nelle richieste di informazioni, reclami o qualsivoglia altra comunicazione rivolta ad Audax, anche per il tramite del Servizio Clienti, sia per iscritto che mediante telefono o web (sito, APP, pagine social e chat), ivi incluse le registrazioni delle telefonate nel rispetto della normativa vigente.
2. Dati ottenuti da terzi: Audax, in conformità alla normativa di settore, potrà trattare dati eventualmente trasmessi dall'Acquirente Unico tramite il Sistema Informativo Integrato (SII), dal Distributore Locale di competenza, dal Gestore del dispacciamento o della rete (i.e. consumi di energia, ecc.), aziende di servizi scoring creditizio, o qualsiasi altro soggetto che per legge o altra normativa intervenga nel processo di erogazione della fornitura di energia.

FONTE DEI DATI PERSONALI NON OTTENUTI PRESSO L'INTERESSATO ART. 14.2 LETT. F) - REG. UE 2016/679

Di seguito viene fornito l'elenco dei soggetti, dai quali Audax potrebbe raccogliere dati di natura personale che riguardano il Cliente, per l'offerta a regola d'arte dei servizi oggetto del contratto:

1. **Società di distribuzione, dispacciamento e Autorità di Regolazione per Energia reti e Ambiente e Acquirente Unico S.p.A.**: Audax potrà richiedere e ottenere dati personali relativi ad altri punti di prelievo che sono nella titolarità del medesimo Cliente. Il Titolare conserva un registro relativo alla propria rete di distribuzione, dispacciamento e/o o relativo a qualsiasi altro soggetto che per legge o normativa intervenga nel processo di erogazione della fornitura di energia, che permette all'interessato di accedere alle informazioni relative al trattamento dei dati personali. Per l'esercizio di tale possibilità, l'interessato potrà inoltrare apposita richiesta al Titolare o al Responsabile per la protezione dei dati (DPO).

Di seguito, viene fornito l'elenco dei soggetti dai quali Audax potrebbe raccogliere dati di natura personale che riguardano il Cliente nei processi di credit scoring o credit check:

2. Altre Banche Dati:
   - Registro Informatico Protesti delle Camere di Commercio;
   - Banca Dati Pregiudizievoli di Conservatoria;
   - Registro delle Imprese e Camere di Commercio Italiane
   - Sistema Pubblico di Prevenzione;
   - Sistema Informativo Integrato (SII) e Registro Centrale Ufficiale (RCU);
   - Banche dati degli istituti bancari (i.e. IBAN check): Intesa San Paolo S.p.A.
   - CRIF S.p.A. e Cerved Group S.p.A. e/o società dello stesso gruppo, Excelsior Group S.r.l.

FINALITÀ DEL TRATTAMENTO

Il Titolare tratta dati personali del Cliente per diverse **finalità**, principalmente in ragione del contratto tra le parti, ma anche in virtù degli specifici interessi legittimi e obblighi di legge che si impongono al Titolare del trattamento, come di seguito meglio specificato:

Finalità		Base giuridica
a)	consentire l'inserimento dei dati contrattuali via web, e dare la possibilità di riprendere le procedure anche in un secondo momento;	CONTRATTO
b)	validazione e corretta e completa esecuzione del contratto di vendita/somministrazione di energia elettrica e/o gas naturale concluso tra Audax ed il Cliente;	CONTRATTO
c)	gestione ed esecuzione degli obblighi contrattuali successivi ed atti ad essa preordinati;	CONTRATTO
d)	l'espletamento delle procedure di registrazione on-line e la creazione di un account per l'accesso all'Area Clienti My Audax presente sul sito web www.audaxrenewables.it o all'APP My Audax disponibile per i dispositivi mobile iOS e Android;	CONTRATTO
e)	consentire la generazione e la successiva gestione tecnica e amministrativa (ivi incluse le finalità di fornire supporto e assistenza tecnica su richiesta) dell'account, dei codici clienti, dei codici di attivazione, delle password e similari credenziali di autenticazione così come creati nell'ambito del processo di registrazione;	CONTRATTO
f)	permettere al Cliente di accedere alle pagine web e, ove possibile, fruire di servizi on-line (chat, servizio Whatsapp) e di assistenza per la gestione di ogni profilo contrattuale, amministrativo, tecnico o legale conseguente;	CONTRATTO
g)	gestire qualsiasi tipo di richiesta di informazioni e/o reclami e/o di assistenza – tecnica, commerciale e/o di natura contrattuale pervenuta e per fornire i relativi riscontri tramite i riferimenti rilasciati dal Cliente;	CONTRATTO
h)	l'invio della lettera di conferma e/o registrazione della "chiamata di conferma" (c.d. *check call*) e di qualsiasi altra chiamata necessaria, ai sensi di legge, per la conclusione del contratto a distanza e/o per l'invio di qualsivoglia altra comunicazione necessaria, connessa e/o strumentale all'esecuzione del contratto, tramite e-mail, PEC, SMS, telefono (anche tramite applicativi o APP, quali Whatsapp), posta ordinaria e/o raccomandata della comunicazione di conferma e accettazione del contratto,	CONTRATTO
i)	gestione delle comunicazioni e dei rapporti con i distributori competenti di energia elettrica e/o gas naturale anche al fine dell'esatta individuazione del punto di prelievo;	CONTRATTO
j)	assicurazione del credito;	INTERESSE LEGITTIMO
k)	prevenzione delle frodi con specifico riferimento al furto d'identità nel settore della vendita di energia elettrica e/o gas naturale, ai sensi degli artt. 30-ter e ss. del D. Lgs. 141/2010;	INTERESSE LEGITTIMO
l)	per far valere e/o difendere diritti di Audax o di un terzo nelle sedi disciplinari, arbitrali, giudiziarie, di qualsiasi ordine e grado;	INTERESSE LEGITTIMO
m)	gestione delle attività di recupero stragiudiziale e/o giudiziale dell'eventuale credito nei confronti del Cliente;	INTERESSE LEGITTIMO
n)	valutare l'affidabilità creditizia e/o la solvibilità del Cliente nella puntualità del pagamento delle fatture per la fornitura richiesta e/o pregresse morosità o condotte pregiudizievoli del Cliente medesimo (*credit check*) in relazione alla conclusione del contratto;	INTERESSE LEGITTIMO
o)	comunicazione dei dati personali all'interno del gruppo Audax per finalità amministrativo-contabili di gestione e controllo;	INTERESSE LEGITTIMO
p)	addebito del Canone Rai e ulteriori adempimenti fiscali, civilistici e/o contabili;	OBBLIGO DI LEGGE
q)	adempimento di ogni attività connessa o strumentale o di altro obbligo di legge, regolamento o normativa comunitaria che risulti applicabile al rapporto, ovvero di disposizioni impartite da qualsiasi Autorità o Organo di Controllo, nel rispetto delle prescrizioni stabilite dal Garante per la Protezione dei Dati Personali;	OBBLIGO DI LEGGE
r)	invio di comunicazioni promozionali (marketing) aventi ad oggetto prodotti e servizi del Titolare e di Società del gruppo Audax, nonché per sconti e benefici esclusivi per clienti cessati che potrebbero avere interesse a tornare in fornitura con Audax (c.d. "winback");	CONSENSO
s)	organizzazione e gestione di promozioni, sconti e manifestazioni a premi a favore dei clienti attivi;	CONTRATTO
t)	registrazioni delle chiamate effettuate al servizio di attenzione telefonica ai clienti di Audax ai fini del controllo qualità interno e della difesa degli interessi di Audax.	INTERESSE LEGITTIMO

MODALITÀ TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Le attività di trattamento hanno ad oggetto il complesso di operazioni (ad esempio: raccolta, registrazione, elaborazione, consultazione, conservazione, trasmissione), concernenti i dati personali relativi al Cliente.
I dati saranno trattati dai nostri operatori con il supporto di strumenti informatici, anche in Cloud, ubicati all'interno dell'Unione Europea. Durante il processo di validazione i dati contrattuali saranno inoltre sottoposti ad analisi tramite sistemi d'intelligenza artificiale che consentono di confrontare tali dati con banche dati pubbliche e private (vedi paragrafi precedenti), riducendo così il rischio di errori e di frodi (contratti non richiesti). I protocolli di comunicazione ed invio di tali dati tra i singoli strumenti utilizzati garantiranno in ogni caso la massima sicurezza possibile.

Codice Agenzia	Codice Commerciale Audax	Cognome e Nome dell'Agente presente alla sottoscrizione del contratto	Firma dell'Agente

Per i trattamenti fondati sul consenso dell'interessato, si precisa che tale **consenso è libero e facoltativo**, pertanto, la mancata prestazione dello stesso non incide in nessuna maniera in relazione alla conclusione del contratto o in relazione ai diritti e le libertà dell'interessato.
Per i trattamenti finalizzati alla conclusione del contratto di vendita/somministrazione di energia elettrica e/o gas naturale ovvero per soddisfare le richieste dell'interessato ovvero per adempiere un obbligo di legge o perseguire un interesse legittimo del Titolare, la comunicazione dei dati personali è un requisito necessario. In mancanza di parte o tutti dei dati richiesti potrebbe non essere possibile concludere il contratto o prestare il servizio richiesto.
Secondo le norme del R. UE n. 2016/679 e del Codice Privacy, i trattamenti effettuati da Audax saranno improntati ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e di tutela della riservatezza. In particolare, saranno adottate tutte le misure tecniche, informatiche, organizzative, logistiche e procedurali di sicurezza, come previsto dall'art. 32 del R. UE n. 2016/679.

SCORING CREDITIZIO - FINALITÀ N)

Per la finalità di trattamento di cui alla lettera n), anche identificata come "***scoring creditizio***", la valutazione si basa su informazioni fornite sia direttamente dal Cliente, sia acquisite da alcune banche dati pubbliche e private come i Sistemi di Informazioni Creditizie (SIC) consultabili dai soggetti autorizzati a svolgere le attività di vendita/somministrazione a clienti finali di energia elettrica e di gas naturale.
Nell'ambito dei SIC, i dati saranno trattati secondo modalità di organizzazione, raffronto ed elaborazione strettamente indispensabili per perseguire la finalità descritta e, in particolare, estrarre in maniera univoca le informazioni ascritte esclusivamente al Cliente. Tali elaborazioni verranno effettuate attraverso strumenti informatici e telematici automatizzati che garantiscono l'esattezza, la sicurezza e la riservatezza dei dati, anche nel caso di utilizzo di tecniche di comunicazione a distanza. Sono dal Titolare adottate misure di sicurezza e di organizzazione volte a minimizzare la possibilità di errore e a rettificare l'eventuale inesattezza delle informazioni.
I dati sono oggetto di particolari elaborazioni statistiche al fine di attribuire al Cliente un giudizio sintetico o un punteggio sul grado di affidabilità e solvibilità (cd. *credit scoring*), tenendo conto di varie tipologie di fattori (i.e.: numero e caratteristiche dei rapporti di credito in essere, andamento e storia dei pagamenti in essere o estinti, eventuale presenza e caratteristiche delle nuove richieste di credito, storia dei rapporti di credito estinti).
La conseguenza di tale trattamento che può incidere giuridicamente sull'interessato è rappresentata dall'impossibilità di concludere il Contratto con Audax ovvero dalla necessità di prestare maggiori garanzie. L'interessato, in tal caso conserva il diritto di richiedere un intervento umano per la verifica della correttezza del trattamento e comunque per esprimere la sua opinione.

COMUNICAZIONI PROMOZIONALI E DI MARKETING - FINALITÀ R)

Previa acquisizione espressa del consenso dell'interessato, i dati personali di contatto raccolti per dare esecuzione al rapporto contrattuale, potranno essere utilizzati dal Titolare per svolgere **attività promozionali, pubblicitarie**, **di acquisizione clienti, di servizi ed altre attività del gruppo Audax**, con qualsivoglia strumento di comunicazione (i.e. e-mail, posta, SMS, Whatsapp, contatti telefonici (teleselling), newsletter, comunicazioni commerciali e/o materiale pubblicitario su prodotti o servizi, anche per la rilevazione del grado di soddisfazione sulla qualità dei servizi). L'interessato, al momento della raccolta ed in occasione di ogni comunicazione effettuata per le finalità di cui al presente paragrafo, può il consenso al trattamento dei propri dati, in maniera agevole e gratuitamente.

CATEGORIE DI DESTINATARI

Nell'ambito delle finalità descritte, i dati personali del Cliente saranno comunicati alle seguenti **categorie di destinatari:**

- Dipendenti, collaboratori o Agenti di commercio di cui Audax si avvale anche per l'offerta e la conclusione del contratto di vendita/somministrazione di energia elettrica e/o gas naturale, che hanno ricevuto, da Audax, adeguate istruzioni operative.
- Società del gruppo Audax, controllanti, controllate e collegate per finalità amministrativo-contabili di gestione e controllo.
- Servizi di Rete: società terze, limitatamente alle attività a queste affidate dal Titolare in esecuzione del contratto, come il trasportatore, dispacciatore, reseller, e distributore di energia elettrica e/o gas naturale; Terna S.p.A. in qualità di operatore di sistemi di trasmissione; e altri operatori del settore energia per la gestione dei relativi rapporti.
- Fornitori: soggetti che svolgono per conto di Audax compiti di natura tecnica o organizzativa; soggetti subappaltatori di servizi di manutenzione, qualora il cliente abbia sottoscritto un tale contratto di manutenzione; soggetti che effettuano servizi di acquisizione, lavorazione ed elaborazione dei dati necessari per la fruizione dei servizi per la clientela; soggetti che forniscono servizi per la gestione della infrastruttura tecnologica di Audax; in caso di sottoscrizione del contratto tramite firma elettronica qualificata (OTP), soggetti fornitori di servizi necessari per la sottoscrizione digitale remota del contratto e prestatori di servizi fiduciari; soggetti che erogano servizi d'intelligenza artificiale; soggetti che svolgono attività di trasmissione, imbustamento, stampa, trasporto, smistamento e invio delle comunicazioni al Cliente; soggetti che svolgono attività di assistenza alla clientela (i.e. call center); soggetti che svolgono attività di archiviazione e data entry; solo se il cliente ha consentito, a società che possano effettuare servizi di marketing, attività promozionali e pubblicitarie e di acquisizione di clienti.
- Studi e società nell'ambito dei rapporti di assistenza e consulenza anche legale; soggetti che svolgono adempimenti di controllo, revisione e certificazione delle attività poste in essere da Audax anche nell'interesse dei propri Clienti; istituti Bancari e società emittenti le carte di credito; società di factoring in caso di cessione dei crediti; società di assicurazione del credito; soggetti operanti nell'ambito del recupero credito anche stragiudiziale.
- Pubbliche Amministrazioni ed Enti verso i quali la comunicazione dei dati sia obbligatoria in ragione di specifiche previsioni di legge.
- Pubbliche Autorità, anche non esclusivamente giudiziarie, legittimate a prendere conoscenza dei dati personali trattati o quando ciò occorra per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e ausili di qualsiasi genere connessi alla prestazione dei servizi di Audax ovvero quando sia richiesto da specifiche previsioni normative, regolamentari e autorizzative anche in ordine all'applicazione delle agevolazioni tariffarie e fiscali previste dalle vigenti disposizioni emanate in materia dalle competenti Autorità per le forniture di energia elettrica, gas e/o degli altri prodotti e servizi offerti da Audax nelle abitazioni di residenza ovvero per controllo delle frodi e di tutela del credito.
- Sistemi di Informazioni Creditizie, cioè banche dati istituite per valutare il rischio creditizio e di valutazione del rischio, gestite da privati, nel rispetto del Codice di deontologia e di buona condotta per i sistemi informativi gestiti da soggetti privati in tema di crediti al consumo, affidabilità e puntualità nei pagamenti, e consultabili dagli operatori che vi aderiscono, quando consentito dalla legislazione vigente, per finalità di prevenzione e controllo del rischio di insolvenza, analisi dell'affidabilità creditizia.
- Ai responsabili e alle persone autorizzate al trattamento, il Titolare impartisce adeguate istruzioni operative, con particolare riferimento all'adozione delle misure minime di sicurezza, al fine di poter garantire l'esattezza, la riservatezza e la sicurezza dei dati.
- Istituti bancari, al fine di effettuare, previa autorizzazione da parte del Cliente, la verifica della correttezza dei dati relativi alla domiciliazione bancaria per il pagamento delle bollette (IBAN Check).

PERIODO DI CONSERVAZIONE

Il Titolare conserva i dati contrattuali per un periodo pari a 45 giorni dal primo inserimento e fino alla finalizzazione dell'offerta. Al termine dei 45 giorni, in caso di mancata finalizzazione, i dati saranno definitivamente cancellati. Una volta sottoscritto un contratto, il Titolare conserva i dati personali del Cliente per tutta la **durata dello stesso.** I dati personali raccolti al fine di consentire lo svolgimento delle attività di *credit scoring* saranno conservati per il tempo necessario a valutare l'affidabilità creditizia del Cliente e successivamente cancellati.
Dal momento del scioglimento del contratto, i dati personali strettamente necessari saranno conservati per un periodo ulteriore di **10 (dieci) anni**, per consentire l'adempimento di ogni obbligo di legge e la tutela dei diritti del Titolare, anche in sede giudiziaria, favorendo, in ogni caso, l'esercizio dei diritti dei soggetti interessati, ad eccezione delle registrazioni delle chiamate effettuate al servizio di attenzione telefonica al cliente di Audax che verranno conservate per un periodo di un anno dalla data in cui è avvenuta la registrazione.
I dati relativi al dettaglio degli acquisti trattati per la finalità q), anche indicata "**comunicazioni promozionali e di marketing"** saranno trattati per un periodo non superiore a **5 (cinque) anni** dal momento della raccolta, mentre per le attività di "winback" il termine di conservazione e trattamento dei dati di contatto dei clienti cessati è pari a 12 mesi dal momento della cessazione.

I SUOI DIRITTI

L'interessato ha il diritto di ottenere informazioni riguardo il trattamento di dati personali che lo riguardano, ottenerne l'accesso e copia anche mediante mezzi elettronici di uso comune.
Inoltre, l'interessato ha diritto di ottenere l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati, la cancellazione dei dati e la portabilità dei dati trattati. L'interessato ha diritto di chiedere la limitazione del trattamento o di opporsi, in tutto o in parte, al trattamento dei dati personali che lo riguardano.
Nel caso in cui l'interessato ritenga che alcuni trattamenti relativi ai suoi dati personali siano effettuati in violazione della normativa vigente oppure se il Titolare non ottempera alla richiesta relativa all'esercizio dei diritti, al più tardi entro un mese dal ricevimento della stessa, l'interessato ha la possibilità di proporre reclamo presso l'Autorità Garante (www.garanteprivacy.it).

INFORMAZIONI E CONTATTI

Per ogni richiesta di informazioni sulle attività di trattamento di dati personali effettuate dal Titolare, e per ogni richiesta inerente all'esercizio dei diritti previsti dalla legge, è possibile scrivere all'indirizzo e-mail: privacy@audaxrenewables.it o PEC: audaxenergia@pec.audaxenergia.it. Inoltre, è possibile contattare il Titolare tramite posta a Audax Energia S.r.l., Corso Enrico Tazzoli, 10137 Torino (TO) o al Numero verde 800.595.455 o al +39 011/9653739 (solo per telefonate dall'estero).
Il Responsabile della Protezione dei Dati (DPO), nominato da Audax, Net Patrol Italia S.r.l. P.IVA 10215100966 può essere contattato tramite e-mail all'indirizzo: audaxenergia@infodpo.it

Codice Agenzia	Codice Commerciale Audax	Cognome e Nome dell'Agente presente alla sottoscrizione del contratto	Firma dell'Agente